



Kommunstyrelsen

Plats och tid Kommunstyrelsesalen, klockan 14:00 -15:32

Paragrafer §§ 162-195

Beslutande ledamöter Claes Nordmark (S), Ordförande
Tobias Sundberg (M)
Beatrice Öman (S), 2:e vice ordförande
Johan Lund (S)
Lars-Åke Vikström (SD)
Lena Goldkuhl (S)
Anders Pettersson (BA)
Fredrik Lovag (S)
Astrid Sundström Lindström (C)
Margit H Dyrander (S)
Leif Pettersson (S)
Bernt Drugge (SD)
Conny Sundkvist (V)
Sead Maglic (SJVP), 1:e vice ordförande

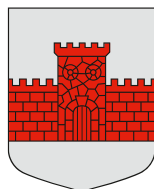
Tjänstgörande ersättare Rigmor Åström (M)

Närvarande ersättare Kathrin Isaksson (S)
Glenn Blom (S)
Lennart Synnergren (S)
Daniel Rönnbäck (BA)
Robert Lund (SD)
Suzanne Thörmäs (BA)
Eivy Blomdahl (S)
Matilda Lundström (C)
Paul Holmgren (S)
Jolina Gustafsson (S)
Maria Vikström-Nordmark (SD)

Övriga närvarande Fullmäktiges presidium: ordförande Leif Nordström (S), 1 vice ordförande Maria von Schantz (M), 2 vice ordförande Lena Nilsson (S). Kommunchef Mats Berg, tf kommunchef Magnus Åkerlund, stf kommunchef Maria Lundgren, ekonomichef Agneta Bergbom, kommunsekreterare Ingelina Edström samt övriga under § 162 Informationer.

Protokollet är digitalt signerat av

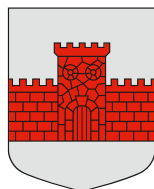
Claes Nordmark (S), ordförande
Anders Pettersson (BA), justerare
Ingelina Edström, sekreterare



Kommunstyrelsen

Ärendelista

§ 162 Informationer.....	4
§ 163 Bodens framtida ishall. Återremiss	5
§ 164 Motion från Camilla Sundqvist (BA) och Anders Pettersson (BA). Utred upplöst gång- och cykelväg mellan Norra och södra Svartbyn.	8
§ 165 Motion från Lars Karlsson (L) och Hendrik Andersson (L). Erbjud arbetskläder till fritidspersonal med flera	11
§ 166 Motion från Bernt Drugge (SD). Inrätta ett äldreombud	13
§ 167 Återrapportering av uppdrag. Utredning av framtidens samhällsfastigheter	15
§ 168 Fastställande av avtal om räddningstjänst i Jokkmokks kommun....	17
§ 169 Godkännande av nytt aktieägaravtal gällande Investeringar i Norrbotten AB	18
§ 170 Godkännande av samverkansavtal om gymnasieutbildning för Bodens, Luleås, Piteås och Älvsbyns kommuner	19
§ 171 Utlåning av teknisk utrustning till förtroendevalda.....	20
§ 172 Överlåtelse av Bodens kommuns landsbygdsnät till Bodens stadsnät AB.....	22
§ 173 Indexering av taxor och avgifter för lokaltrafik och färdtjänst	25
§ 174 Taxa för Bodens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning	26
§ 175 Revidering av plan - och bygglovstaxa	30
§ 176 Timtaxa vid tillämpning av taxor inom miljö-och byggnämndens ansvarsområden för miljötillsyn samt för livsmedelskontroll.....	32
§ 177 Taxa för provning och tillsyn inom miljöbalkens område.....	36
§ 178 Taxa för provning och tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen.....	38
§ 179 Taxa livsmedelslagstiftningen	40
§ 180 Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter	42
§ 181 Taxa för provning och tillsyn inom miljöbalkens område.....	44
§ 182 Taxa för tillsyn över försäljning i detaljhandeln av folköl, tobak och liknande varor, receptfria läkemedel samt tobaksfria nikotinprodukter	46
§ 183 Taxa för tillsynsverksamhet inom strålskyddslagens område	48
§ 184 Avfallstaxa 2023.....	50
§ 185 Upphävande av avgift för kommunal familjerådgivning.....	52
§ 186 Taxor och avgifter inom Kultur-, fritids- och ungdomsnämndens verksamheter 2023	55
§ 187 Riktlinje för arvode och ersättningar för förtroendevalda	56



Kommunstyrelsen

§ 188 Antagande av Inköps- och upphandlingspolicy för Bodens kommun och koncernen	61
§ 189 Antagande av Riktlinje för inköp- och upphandling samt direktupphandling i Bodens kommun	62
§ 190 Återrapportering av uppdrag från kommunstyrelsen. Övervägande av möjligheter till hämtning av trädgårdsavfall	63
§ 191 Kommunledningsförvaltningen med begäran om mer tid för återrapportering av uppdrag att se över bolagsordningarna i de helägda kommunala bolagen samt företagspolicyn	64
§ 192 Försäljning av fastigheten Ägir 1	66
§ 193 Försäljning av Biet 3	68
§ 194 Anmälda delegationsbeslut 2022-12-05	70
§ 195 Anmälda ärenden 2022-12-05.....	71



Kommunstyrelsen

§ 162 Informationer

KS 2022-00909

Följande informationer lämnas:

Medborgarservice lämnar uppföljning av serviceöverenskommelse och medborgarmätning (chef medborgarservice Katarina Nyberg, kommunvägledare Mia Karlsson).

Avledning av vatten från Luleälven (VA-ingenjör Magnus Bäckström, miljöstrateg Sara Chlot).

Finansrapport november (ekonomistrateg Jenny Vikström).

Kommunchefens rapport (tf kommunchef Magnus Åkerlund, kommunchef Mats Berg).

Inför kommande möte med Kommunfullmäktige (kommunfullmäktiges ordförande Leif Nordström (S)).



Kommunstyrelsen

§ 163 Bodens framtida ishall. Återremiss

KS 2022-00366

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att inriktning kring ishallsfrågan är att Björknäshallen i första hand ska om- och tillbyggas med kapacitet för allsvenskt spel. Om Björknäshallen trots tidigare undersökningar visar sig vara i mycket sämre skick än beräknat, och kostnaderna för en renovering därmed ökar kraftigt, kan det vara aktuellt att se närmare på vad kostnaden blir för en nybyggd ishall på Björknäsområdet och även se närmare på driftkostnaderna.

Reservationer

Tobias Sundberg (M), Rigmor Åström (M), Lars-Åke Vikström (SD), Bernt Drugge (SD), Anders Pettersson (BA) och Astrid Sundström Lindström (C) reserverar sig.

Conny Sundkvist (V) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden beslutade 2022-04-27 § 16 föreslå kommunfullmäktige besluta att:

1. Inriktning kring ishallsfrågan är att Björknäshallen i första hand ska om- och tillbyggas med kapacitet för allsvenskt spel. Om Björknäshallen trots tidigare undersökningar visar sig vara i mycket sämre skick än beräknat, och kostnaderna för en renovering därmed ökar kraftigt, kan det vara aktuellt att se närmare på vad kostnaden blir för en nybyggd ishall på Björknäsområdet och även se närmare på driftkostnaderna.
2. Nybygge av B-hall (träningshall) ska genomföras med hög prioritet för att snarast möjligt ersätta den befintliga Airdome.

Kommunfullmäktige behandlade kultur-, fritids- och ungdomsnämndens förslag 2022-06-20 § 97 och beslutade om en minoritetsåterremiss av beslutspunkt 1. Återremissen motiverades med att det ska utredas var den nya ishallen ska ligga och i första hand förordas Arenaområdet.

Kultur-, fritids- och ungdomsavdelningens yttrande över återremissen

Arenaområdet har problem med PFAS-föroreningar efter den tidigare militära verksamheten samt att det använts som övningsområde för brandsläckning.

Kultur-, fritids- och ungdomsavdelningen har kontaktat samhällsbyggnadsförvaltningen och miljö- och byggnämnden i beredningen av återremissen.



Kommunstyrelsen

Och det råder ingen som helst tvekan om att det är direkt olämpligt att uppföra en byggnad som kräver pålad grund ute vid Arenaområdet. En ny ishall kräver den typen av grundläggning beroende på byggnadens tyngd. Arenaområdet anses av samhällsbyggnadsförvaltningen som olämpligt för den åtgärden då PFAS kan via pålning föras ner i grundvattnet vilket kan utgöra en stor risk för människors hälsa.

Miljö- och byggnämnden kommer att begära av Förvarsinspektören för hälsa och miljö att ett källområde ute vid Arenan ska saneras. Bedömningen är att detta kommer att ta minst fem till tio år. Det råder, trots detta, en stor osäkerhet om pålning på området kan tillåtas efter det.

Om en ny ishall ska byggas bör detta ske i anslutning till Björknäsområdet.

Investeringsmedel är avsatta 2023 (30 mkr) för att ersätta Airdome och på samma plats bygga en ny träningshall på Björknäsområdet.

Beredningens förslag

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden vidhåller sitt tidigare beslut att föreslå kommunfullmäktiga besluta att:

Inriktning kring ishallsfrågan är att Björknäshallen i första hand ska om- och tillbyggas med kapacitet för allsvenskt spel. Om Björknäshallen trots tidigare undersökningar visar sig vara i mycket sämre skick än beräknat, och kostnaderna för en renovering därmed ökar kraftigt, kan det vara aktuellt att se närmare på vad kostnaden blir för en nybyggd ishall på Björknäsområdet och även se närmare på driftkostnaderna.

Yrkanden

Tobias Sundberg (M) yrkar att

- Bodens kommun bygger en ny ishall som uppfyller kriterierna för spel i HockeyAllsvenskan på Björknäsområdet.
- Den nya ishallen har utrymme för restaurang som är utformad på sådant sätt att alkoholserveringstillstånd kan erhållas.

Claes Nordmark (S) yrkar bifall till kultur-, fritids- och ungdomsnämndens förslag.

Lars-Åke Vikström (SD) yrkar att en ny ishall med restaurang ska byggas på Björknäsområdet.

Astrid Sundström Lindström (C) yrkar i första hand på nybyggnation av ishall på Arenaområdet om PFAS problemet undanröjs, i andra hand yrkar Sundström Lindström (C) bifall till Tobias Sundbergs (M) yrkande.



Kommunstyrelsen

Anders Pettersson (BA) yrkar att

- Ny ishall för allsvenskt spel med kök och restaurang byggs vid Bodens Energi Arena efter att nödvändiga utredningar och eventuella marksaneringar utförts.
- Träningshall uppförs i anslutning till den nya ishallen vid Bodens Energi Arena.
- Efter uppförandet av träningshall vid Bodens Energi Arena kan träningshallen vid Björknäsområdet i stället nyttjas för annan verksamhet.

Sead Maglic (SJVP) yrkar bifall till kultur-, fritids- och ungdomsnämndens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar först om kommunstyrelsen beslutar enligt kultur-, fritids- och ungdomsnämndens förslag. Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen beslutar enligt Tobias Sundbergs (M) och Astrid Sundström Lindströms (C) yrkande. Sedan frågar ordföranden om kommunstyrelsen beslutar enligt Lars-Åke Vikströms (SD) yrkande. Sist frågar ordföranden om kommunstyrelsen beslutar enligt Anders Petterssons (BA) yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kultur-, fritids- och ungdomsnämndens förslag.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från kultur-, fritids- och ungdomsnämnden 2022-11-22 § 75

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-06-20 § 97

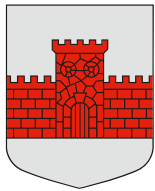
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-17

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2022-06-20 § 97

Remissvar

För beslut

Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

§ 164 Motion från Camilla Sundqvist (BA) och Anders Pettersson (BA). Utred upplyst gång- och cykelväg mellan Norra och södra Svarthyn

KS 2021-01040

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige anser motionen som besvarad då frågan är utredd.

Beskrivning av ärendet

Camilla Sundqvist (BA) och Anders Pettersson (BA) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna för anordnande av upplyst gång- och cykelväg över Fyragårdarshöjden mellan Norra och Södra Svarthyn.

Samhällsbyggnadsnämnden har fått motionen på remiss från kommunstyrelsen.

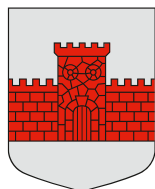
Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande

Norra och Södra Svarthyn förbinds med väg 603 som leder över Fyragårdarshöjden. Hastigheten varierar längs sträckan mellan 50 km/h där ingen GC-väg finns (mellan Yrkesvägen och förbi Fyragårdarshöjden) och 70 km/h på den sträcka där parallell gång- och cykelväg finns (sista biten mellan Fyragårdarshöjden och Norra Svarthyn). Hastighetsefterlevnaden på vägsträckan är enligt följande:

- På 50 km/h sträckan var medelhastigheten 48 km/h och 85-percentilen 57 km/h. Hastighetsöverträdelser: 40 %. (Uppmätt 2021).
- På 70 km/h sträckan var medelhastigheten 63 km/h och 85-percentilen 72 km/h. Hastighetsöverträdelser: 18 %. (Uppmätt 2017).
- ÅDT på sträckan: total 885 fordon. 10,9 % Tunga fordon.

Utöver väg 603 finns en gång- och cykelväg mellan Norra och Södra Svarthyn. Denna går inte längs med bilvägen utan går från Yrkesvägen och gör en krok ner mot sjön till den gamla badplatsen, innan den därefter svänger upp för att gå parallellt med väg 603 den sista biten upp mot Norra Svarthyn. Den befintliga delen som går nere vid sjön kan upplevas som mörk och otrygg med mycket växtlighet som omger gång- och cykelvägen. Befintlig gång- och cykelvägen tillgodoser inte hela sträckans behov då oskyddade trafikanter som ska till eller från Fyragårdarshöjden från både Norra och Södra Svarthyn måste färdas längs väg 603 och tillsammans med de fordon som trafikerar den, vilket inte är trafiksäkert.

Bodens kommun anlade för några år sedan en kantstensbunden gång- och cykelväg längs södra delen av väg 603 från Gamla Lulevägen till Yrkes-



Kommunstyrelsen

vägen. Att fortsätta med en likadan del vidare norrut mot Fyragårdarshöjden och Norra Svartbyn skulle sy ihop denna del till en helhet. En passage av Yrkesvägen bör i så fall anläggas i samband med gång och cykelvägens fortsatta sträckning längs väg 603. I och med en ny gång och cykelväg så skulle säkerheten för de som färdas och bor längs med väg 603 skulle höjas, samtidigt skulle den upplevda tryggheten skulle öka, inte minst för skolbarn.

Vidare bör tas i beaktande att väg 603 också förbinder väg 605 med RV97. Väg 605 leder vidare till platsen för det planerade H2GS. Till dess att en eventuell direktväg från trafikplats Svartbyn byggs, så kan trafikflödet längs väg 603 öka både med lätta och tunga fordon då det upplevs som en genväg jämfört med att köra väg 605 till väg 356. Att separera oskyddade trafikanter från övrig trafik på platsen är därför angeläget.

Väg 603 används även för dispenstransporter som av höjdvärdesbegränsningar inte kan köra andra vägar. Likväl är vägen utpekad av Länsstyrelsen som sekundär rekommenderad transportväg av farligt gods.

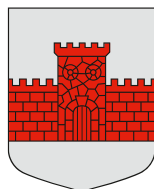
På Fyragårdarshöjden stannar lokaltrafiken för resande i båda riktningarna. På västra sidan finns en ficka och på den östra sidan stannar bussen på vägen. Väggen är på platsen obefintlig och sidolinjen ligger i princip på asfaltskanten. Säkerheten för bussens av- och påstigande som färdas längs väg 603 och korsar den är inte bra. Om beslut tas för att bygga gång- och cykelvägen så bör hållplatsläget också åtgärdas med en timglashållplats och passage för att höja säkerheten, för på platsen, korsande resenärer och boende.

Bodens kommun är väghållare för väg 603, dock inte markägare av vägsträckan, utan det är en privatperson boendes på Fyragårdarshöjden. Anledningen till det speciella markägarförhållandet är troligen då vägen dragits om från en gammal sträckning innan vägen överläts från dåvarande Vägverket till Bodens kommun. Berörd markägaren är tillfrågad i ett första skede hur denne ställer sig till att ge kommunen rätt att nyttja en ytterligare del av väg 603 sidoområde för att möjliggöra en kantstensbunden gång- och cykelväg. Markägaren har i ett första skede lämnat positivt besked för detta.

Kostnads kalkyl

Gatuavdelningen har gjort en första kostnadsberäkning för projektet. Poängteras bör att det rör sig om en grov uppskattning för projektets kostnad.

- Belysning inklusive intensivbelysning av passage/busshållplats 550 000 kr.
- Markjobb för kantstensbunden trottoar, 2 680 000 kr. Reservation för beläggingskostnader ca 240 000 kr.
- Timglashållplats beroende på utformning och läge, 200 000–300 000 kr.



Kommunstyrelsen

- Förhöjd övergång Yrkesvägen, ca 50 000–70 000 kr.
- Skyltning/vägmärken, 40 000 kr.

En grov första beräkning ger en summa på ca 3 580 000 kronor. Till det kommer kostnader för markinlösen, projektering samt oförutsedda kostnader.

Osäkerhetsfaktorer

- Schaktdjup mellan Yrkesvägen och bäcken, ca 100 m.
- Om vägtrumman där bäcken går måste bytas (300 000–350 000 kr).
- Hur mycket extra fyllnadsmassor det eventuellt går mellan bäcken och husen samt delen mellan husen och anslutning befintlig GC-väg utöver normal överbyggnad.
- Röjning och bortforsling av skog vid bäcken (kommunal mark).
- Eventuella dikesarbeten tillkommer.
- Om ledningsstråk finns på sträckan och i så fall kostnad för att flytta dessa anläggningar.
- Justera fastigheters utfarter mot ny GC-sträckning Fyragårdarshöjden (kostnad tillkommer för detta).
- Eventuell inlösen av mark. Markägaren kanske vill ha betalt för detta.

Yrkanden

Anders Pettersson (BA) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-23 § 130

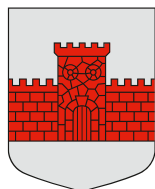
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2022-10-18 § 100

Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-07

Motion - Upplyst gång- och cykelväg mellan Norra och Södra Svartbyn

För beslut

Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

§ 165 Motion från Lars Karlsson (L) och Hendrik Andersson (L). Erbjud arbetskläder till fritidspersonal med flera

KS 2021-00893

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad, då huvuddraget i motionen är under utredning i Bodens kommun. Det är dock inte bestämt i vilken omfattning eller vilka som ska tilldelas arbetskläder.

Beskrivning av ärendet

Hendrik Andersson och Lars Karlsson, Liberalerna (L) har ställt en motion till fullmäktige om kommunala kläder till fritidspersonal i skolan.

Motion ställarna anger att Liberalerna under en längre tid lagt märke till att fritidspersonal inom skolan använder sina egna privata kläder när de vistas ute med barnen.

Eftersom personalen går in och ut ofta samt är ute mycket, så blir slitage på dragkedjor, lås, fickor, skor m.m. större än vanligt. Liberalerna anser det därför skäligt att erbjuda personalen arbetskläder, om de vill ha det.

För att ta reda på personalens önskemål bör kommunen göra en omvärldsanalys, prata med personalen och fackliga parter, exempelvis kommunal.

På så sätt kan man ta reda på om man exempelvis ska erbjuda ett utbud som kommunen har. Eller om kommunen ska upphandla kläder och att personalen ska upphandla i särskild butik (viktigt är att den är lokal för miljön osv). Eller vill vi att kommunen ska ge en peng så man själv kan köpa sina arbetskläder? Det senare blir svårare om vi pratar vikarier.

Eller ska kommunen ge alla en jacka och överdragsbyxor varje år? Liberalerna anser att det utöver detta bör finnas varma höst- och vinterkläder på arbetsstället som man kan använda ifall man av olika skäl missat att klä sig enligt väderleken, eller som kan utlånas till vikarier. Exakt förfaringssätt tas bäst med personalen, menar Liberalerna.

Med detta som bakgrund yrkar Liberalerna att, fritidspersonal och andra inom kommunens verksamheter, vilka har arbeten som sliter mycket på kläderna, på lämpligt sätt erbjuds arbetskläder som finansieras av eller i samråd med kommunen.

Det pågår ett kommunövergripande arbete med att se över möjligheten att köpa in ytterkläder för att klara kyla till vissa verksamheter. Fritidshemmet är en av de verksamheter som finns med i detta arbete. Det finns inget beslut fattat i frågan gällande i vilken omfattning eller vilka som ska tilldelas



Kommunstyrelsen

arbetskläder. Beslut kommer att tas i kommunfullmäktige i december 2022 i samband med att strategisk plan fastställs för 2023-2025.

Yrkanden

Lars-Åke Vikström (SD) och Tobias Sundberg (M) yrkar bifall till motionen.

Johan Lund (S), Conny Sundqvist (V) och Astrid Sundström Lindström (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Lars-Åke Vikströms (SD) och Tobias Sundbergs (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-23 § 131

Protokollsutdrag arbetsmarknads- och utbildningsnämnden 2022-10-27 § 62

Tjänsteskrivelse, 2022-10-10

Motion från Hendrik Andersson och Lars Karlsson, Liberalerna, 2021-09-24

Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-11 § 126 Nya motioner

För beslut

Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

§ 166 Motion från Bernt Drugge (SD). Inrätta ett äldreombud
KS 2021-00887

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige avslår motionen avseende inrättande av äldreombud då kommunen inte ställer krav på att den enskilde ska kontakta kommunen digitalt.

Beskrivning av ärendet

Bernt Drugge (SD) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att kommunen tillsätter ett äldreombud som kan finnas som stödperson vid till exempel kontakter med äldreomsorgen som inte kan utföras på annat sätt än digitalt. Tjänster som uppges är bland annat ansökningar och tidsbokningar. Av motionen framgår det att ombudet även ska ha en uppsökande verksamhet och anordna informationsträffar för exempelvis pensionärsorganisationer, särskilda boenden och liknande. Vidare vill motionären att kommunen är behjälplig att ordna den utrustning som behövs, exempelvis smartphone, dator och internetuppkoppling.

Socialnämnden har fått motionen på remiss från kommunstyrelsen.

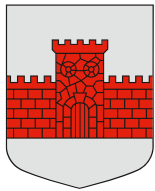
Socialförvaltningens yttrande över motionen

Sverige går mot ett mer IT baserat samhälle men socialförvaltningen i Bodens kommun anpassar sina verksamheter så att det ska fungera för alla oavsett den enskilde har möjlighet till internetuppkoppling eller ej. För att inkomma med en ansökan till biståndsenheten kan medborgare använda sig av telefon, e-post, ansökningsblankett eller E-tjänst.

Medborgarservice är behjälpliga att skicka ut ansökningsblanketter till de som önskar, det går också bra att besöka Medborgarservice och få en blankett utskriven. Medborgarservice kan även vara behjälpliga att ansöka om stöd och hjälp via E-tjänsten för de som saknar dator och e-legitimation.

Den enskilde kan också utanför biståndsenhetens telefontid kontakta Medborgarservice med önskemål om att bli uppringd. Om behov uppstår att genomföra ett digitalt möte som tillexempel samordnad individuell planering (SIP) är biståndsenheten behjälplig med utrustning och uppkoppling i den enskildes hem.

Det ställs från kommunens sida inga krav att den som vill komma i kontakt med socialtjänsten ska ha möjlighet att besöka hemsidan eller att ansöka och boka tid på nätet. Kommunen arbetar utifrån likställighetsprincipen som framgår i kommunallagen, att utrusta enskilda med datorer och smartphones bedöms inte förenligt utifrån gällande lagstiftning.



Kommunstyrelsen

Utifrån ovanstående är förslaget att kommunfullmäktige avslår motionen avseende inrättande av ett äldreombud.

Yrkanden

Bernt Drugge (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Bernt Drugges (SD) yrkande mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-23 § 132

Protokollsutdrag socialnämnden 2022-10-28 § 116

Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-23

Motion om att inrätta ett äldreombud

För beslut

Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

§ 167 Återrapportering av uppdrag. Utredning av framtidens samhällsfastigheter

KS 2021-01084

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige godkänner uppdraget Utredning om framtidens samhällsfastigheter.

Reservationer

Conny Sundkvist (V) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet

Uppdrag från strategisk plan till dåvarande Fastighetsnämnden att utreda framtidens samhällsfastigheter har omarbetats senast 2021-09-05.

Uppdraget formuleras i rapporten som: ”Det övergripande syftet med utredningen var att skapa ett beslutsunderlag för hur kommunens lokalförsörjning bör inriktas på lång sikt med avseende på ägande och inhyrning av lokaler och anläggningar.”

Rapporten är avsedd att ge kommunen en vägledning avseende frågeställningen ägande eller hyra och dess långsiktiga möjligheter och konsekvenser.

Sedan omarbetningen 2021 har Kommuninvest ytterligare skärpt sina formuleringar gällande inhyrning av lokaler i allmänhet och sale-leaseback transaktioner i synnerhet.

Sammantaget kan sägas att man ser med skepsis på avhändandet av offentliga tillgångar och betonar att det inte finns något faktiskt tak för kommunernas belåning, framför allt avseende äldrevårds- och skolbyggnader.

Den generella tumregeln att fastigheter för vilka behovet bedöms överstiga sju år är eget ägande fördelaktigt.

Rapporten ger utrymme för att göra särskilda bedömningar och möjlighet till avsteg från eget ägande.

Beredningens förslag:

Kommunfullmäktige godkänner uppdraget Utredning om framtidens samhällsfastigheter.

Arbetsutskottet 2022-11-23 § 133 lämnade ärendet utan yttrande.



Kommunstyrelsen

Yrkanden

Claes Nordmark (S) yrkar bifall till beredningens förslag.

Conny Sundkvist (V) yrkar att ordet bör byts ut mot ordet kan i sista stycket under Övergripande principer för fastighetsinnehav på s. 6 i dokumentet; Fastigheter som inte nyttjas av kommunal verksamhet och inte bedöms komma att nyttjas framgent samt inte är av strategisk betydelse bör (kan) överlåtas från Samhällsbyggnadsförvaltningen till andra aktörer inom kommunkoncernen alternativt säljas till den privata marknaden eller avvecklas på annat sätt.

Astrid Sundström Lindström (C) och Sead Maglic (SJVP) yrkar bifall till beredningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer beredningens förslag och Conny Syndkvists (V) yrkande mot varandra och finner att kommunstyrelsens beslutar enligt beredningens förslag.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-23 § 133

Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2022-10-18 § 94

Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-30

Rapport Fastighetsstrategi ägande och hyra uppdaterad 2021-09-05

För beslut

Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

§ 168 Fastställande av avtal om räddningstjänst i Jokkmokks kommun

KS 2022-00811

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa föreslaget avtal om räddningstjänst mellan Bodens och Jokkmokks kommuner.

Kommunchefen ges i uppdrag att teckna föreslaget avtal.

Beskrivning av ärendet

Boden och Jokkmokks kommun har sedan 1996 haft en samverkan där Bodens kommun genom avtal svarat för delar av räddningstjänstens verksamhet. Det innevarande avtalet har sagts upp och räddningschefen har tagit fram ett förslag på nytt avtal om samverkan inom räddningstjänst mellan Boden och Jokkmokks kommuner (KS 2022-666).

Bifogat dokument utgör förslag på nytt avtal mellan Boden och Jokkmokks kommuner om räddningstjänst i Jokkmokks kommun.

Beslutsunderlag

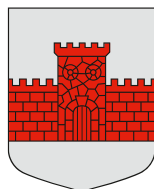
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-23 § 134

Tjänsteskrivelse 2022-10-27

Förslag på avtal mellan Boden och Jokkmokks kommuner om räddningstjänst i Jokkmokks kommun.

För beslut

Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

**§ 169 Godkännande av nytt aktieägaravtal gällande
Investeringar i Norrbotten AB**

KS 2022-00827

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige godkänner nytt aktieägaravtal gällande Investeringar i Norrbotten AB.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-18, § 76, att godkänna ett nytt aktieägaravtal för Investeringar i Norrbotten AB där ägarnas förhållande till varandra regleras. Avtalet gällde till och med 2020-12-31. I avtalet förutsattes kommunerna tillföra ett årligt ägartillskott till bolaget i form av ett driftbidrag med ett årligt minimibelopp på 1,6 SEK per invånare. Under 2020 skulle omförhandling ske mellan parterna för att efter avtalets utgång ha klart med ett nytt avtal inför 2021.

På ägarsamråd i mars 2021 beslutades att ett nytt aktieägaravtal skulle tas fram. Då inget nytt aktieägaravtal fanns och Investeringar i Norrbotten AB hade fakturerat kommunen även för 2021 beslutade kommunstyrelsens ordförande om ett tillskott till bolaget på 45 090 kronor för 2021, vilket motsvarade nivån 2020. Detta i avvaktan på att ett nytt aktieägaravtal skulle utarbetas.

Vid ägarsamråd och bolagsstämma våren 2022 har frågan om aktieägartillskott varit uppe och det beslutades att ett reviderat avtal skulle tas fram utan någon tidsbegränsning. Detta eftersom övriga gemensamt ägda bolag av kommunerna och Region Norrbotten inte har någon tidsbegränsning i sina aktieägaravtal.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-23 § 135

Tjänsteskrivelse

Förslag till aktieägaravtal

För beslut

Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

**§ 170 Godkännande av samverkansavtal om
gymnasieutbildning för Bodens, Luleås, Piteås och
Älvsbyns kommuner**

KS 2022-00833

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna samverkansavtalet om gymnasieutbildning för Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner.
2. Avtalet börjar gälla från och med 2023-01-01.
3. Detta avtal ersätter Samverkansavtal för gymnasieskolorna i Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner enligt KF 2016-11-21 § 130 som började gälla 2017-01-01.

Beskrivning av ärendet

Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyn har kommit överens om att samverka kring gymnasieutbildning så att elever från kommunerna fritt kan söka gymnasieutbildning i de samverkande kommunerna. Denna samverkan har pågått sedan 2007. Utgångspunkten är att det ska vara så likvärdigt som möjligt för alla elever att kunna gå sin gymnasieutbildning inom samverkansområdet. Detta avtal ersätter avtal: Kommunala samverkansavtalet om Gymnasieutbildning för 4-kantens kommunala gymnasieskolor fr.o.m. 2017-01-01. KF 2016-11-21 § 130.

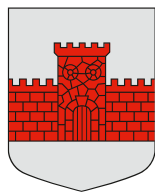
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-23 § 136

Ordförandebeslut 2022-11-07

För beslut

Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

§ 171 Utlåning av teknisk utrustning till förtroendevalda

KS 2022-00828

Kommunstyrelsens förslag

1. Bodens kommun erbjuder förtroendevalda att låna teknisk utrustning med syfte att möjliggöra att ta del av handlingar och information som behövs för att fullfölja uppdraget samt för att kunna följa sammanträden på distans i de fall detta tillåts.

Den tekniska utrustning som erbjuds är antingen ett datorpaket eller ett iPadpaket. Förtroendevald ges möjlighet att välja paket utifrån uppdragets förutsättningar, krav och behov.

2. Erbjudandet om lån av teknisk utrustning ges med undantag för ledamöter och ersättare i kommunala bolag samt kommunala råd.

Medarbetare i Bodens kommun som i sitt arbete har tillgång till bärbar dator erbjuds inte lån av teknisk utrustning.

3. Förtroendevald som lånar teknisk utrustning förbinder sig att följa ”Anvisning för lån och användning av teknisk utrustning för förtroendevalda” samt ”Regler för användare”.

4. Finansiering 2023 sker inom ramen för nuvarande IT-taxa. Från och med 2024 omfördelas budget till Kommunstyrelsen i samband med beslut om ny modell för IT-taxa.

Beskrivning av ärendet

Bodens kommun har under en längre tid arbetat aktivt för att digitalisera verksamheten. Som ett led i detta har ett behov av att fortsatt utveckla informationshantering och digitalisering i relation till kommunens förtroendevalda identifierats. Ett utvecklingsarbete har genomförts med syfte att ta fram lösningsförslag för att möta behov av användarvänlighet, effektivitet och ekonomi.

Pandemin intåg ändrade spelreglerna i samhället på många sätt. Ett handlade om politiska sammanträden på distans och i hybridform. Detta arbetssätt har av många varit uppskattat även om det ställer nya krav på både den tekniska utrustningen och hur den används. Det finns inget som tyder på att sammanträden kommer att återgå till att endast hållas fysiskt. Därför måste de digitala lösningarna möta de behov som ställs vid digitala och hybrida möten. Detta gäller både kopplat till användarvänlighet, att uppnå lagstiftade krav samt ekonomisk effektivitet.

Kommunallagen 5 kap 16 § tar upp vad som gäller när ledamöter deltar i fullmäktigemöten på distans. Där regleras att deltagande ska ske genom ljud-



Kommunstyrelsen

och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Samma lydelse gäller även för deltagande på distans i nämnder och styrelse (KL 6 kap 24 §).

I dagsläget upplevs Ipaden inte fullt ut motsvara behoven kopplade till deltagande på distans där ledamoten ska både se, synas och samtidigt följa med i handlingar och ärendelista. Samtidigt är det många förtroendevalda som i dagsläget löser uppgiften genom att använda privat teknisk utrustning. Beroende på vilket uppdrag en förtroendevald har bedöms det finnas olika behov av teknisk utrustning. Kommunledningsförvaltningen förespråkar alternativet med dator för bästa användarupplevelse.

För att ge samma möjligheter till alla förtroendevalda oavsett uppdrag och tillgång till privat utrustning att uppfylla kraven i kommunallagen bedöms det finnas behov av möjlighet till att välja olika nivåer av teknisk utrustning.

All beställning av teknisk utrustning för förtroendevalda sker kommuncentralt. Undantag för givna premisser kan göras vid särskilda skäl. Beslut om undantag fattas av förvaltningschef Kommunledningsförvaltningen.

Rutiner och anvisningar för vad som gäller vid förtroendevaldas lån och användning av teknisk utrustning har upplevts otydligt av både tjänstepersoner och förtroendevalda. Det gäller framför allt frågor angående ansvar och krav kopplat till offentlighet och sekretess, användning av kommunal eller privat e-post, IT-säkerhet, informationssäkerhet och privat användning av den tekniska utrustningen. För att klargöra dessa frågor har en anvisning för lån och användning av teknisk utrustning för förtroendevalda tagits fram.

Ärendet har beretts i samarbete med konsultbolaget Stimo.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-23 § 137

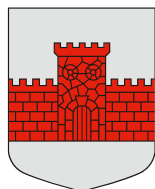
Tjänsteskrivelse 2022-11-07

Anvisningar för lån och användning av teknisk utrustning förtroendevalda

Regler för användare

För beslut

Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

**§ 172 Överlåtelse av Bodens kommuns landsbygdsnät till
Bodens stadsnät AB**

KS 2022-00712

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlåta kommunens bredbandsnät på landsbygden till det i kommunkoncernen ingående bolaget Bodens Stadsnät AB till överenskommet belopp på 100 kr plus ersättning för den mervärdeskatt som ska återföras till Skatteverket.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna överlåtelseavtalet med bifogad jämningshandling.

Beskrivning av ärendet

Arbetsutskottet beslutade 2020-06-22, § 99, att anta Bodens Stadsnät AB som leverantör för bredbandsutbyggnad, där avsikten var att aktören ska etablera ett allmänt tillgängligt kommunikationsnät i Bodens kommun där boende i hela kommunen ska erbjudas en anslutning till en kostnad som är jämförbar med en anslutning i mer centrala delar av kommunen.

Av ärendet framkommer att vinnande anbudsgivare förbinder sig att köpa befintliga nätverk för 100 kr och därmed bli ny ägare och kommunikationsoperatör från och med nuvarande avtals utgång 2020-12-31. Avtalstiden har därefter förlängts till 2021-12-31.

Av förfrågningsunderlaget preciseras villkoren för överlåtelsen enligt följande:

B 2.2 Villkorad försäljning av Beställarens befintliga landsbygdsnät.

Beställaren har byggt fiber till ca 1 000 hushåll med bidragsmedel i föregående landsbygdsprogramsperiod och med egna medel. Vi avser att sälja dessa nät för en symbolisk summa (100 SEK) till vinnande anbudsgivare förutsatt att ett tillräckligt antal anslutningar har erbjudits i projekt 2.

B2.3 Resurser

Vid utebliven försäljning till en symbolisk summa (100 SEK) ska:

- Leverantören och Beställaren gemensamt förhandla fram ett marknadsmässigt pris för befintliga nät vilket blir den nya köpeskillingen för befintliga nät.

Eller

- Leverantören och Beställaren gemensamt förhandla ett marknadsmässigt pris avseende nätavgifter i befintliga nät och Leverantören övertar rollen som



Kommunstyrelsen

kommunikationsoperatör från och med nuvarande avtals utgång (2020-12-31).

Bodens Stadsnät AB uppger att man i enlighet med anbudet ansökt om stödmedel för i upphandlingen utpekade områden och även för ytterligare fastigheter. Post- och telestyrelsen har beslutat att bevilja stödmedel för dessa fastigheter till en annan operatör. Bodens stadsnät har framfört att det innebär att utbyggnaden inte kan genomföras som planerat och anser att deras del av avtalet är uppfyllt och att övertagande om ägarskapet för kommunens fibernät på landsbygden nu kan slutföras.

Ekonomiska konsekvenser

Den totala anskaffningskostnaden för kommunens bredbandsnät under åren 2014-2020 uppgår till 43,3 mkr. För detta har investeringsbidrag erhållits med 30,7 mkr. Kvarvarande bokfört värde för investeringen efter avdrag för investeringsbidrag uppgår till 9,4 mkr per den 31 december 2022. Vid en överlåtelse kommer kvarvarande bokfört värde med avdrag för försäljningssumman att belasta resultatet negativt år 2022, dvs -9,4 mkr. Om ingen överlåtelse sker kommer samma summa att belasta kommunens resultat i form av en årlig nettokostnad med varierande belopp under kommande 20-årsperiod.

Kommunen har inga löpande intäkter för verksamheten eftersom de som är anslutna till bredbandsnätet betalar direkt till sin internetleverantör.

Enligt Skatteverkets regler ska avdragen moms på en investering i inventarier återföras om en försäljning/överlåtelse sker inom en 5-årsperiod. Det som ska återföras trappas successivt ned under hela 5-årsperioden. Kvarvarande moms som behöver återföras uppgår till 0,2 mkr, vilket är en tillkommande kostnad som skulle belasta kommunens resultat negativt. Eftersom Bodens Stadsnät AB har möjlighet att få tillbaka motsvarande belopp av Skatteverket om en jämkningshandling upprättas och överlåtelseavtalet föreslås att överlåtelsesumman höjs med dessa 0,2 mkr. Förslaget är förankrat med Bodens Stadsnät AB.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-23 § 138

Tjänsteskrivelse 2022-11-23

Överlåtelseavtal

Karta över fiberutbyggnad landsbygdsnät



**BODENS
KOMMUN**

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2022-12-05

Sida
24 (71)

Kommunstyrelsen

För beslut

Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

§ 173 Indexering av taxor och avgifter för lokaltrafik och färdtjänst

KS 2022-00759

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar om årlig indexuppräknings av taxor och avgifter för lokaltrafik och färdtjänst enligt Länstrafikens reviderade taxor. Basåret är 2022 och första indexuppräknings görs 1 januari 2023.

Reservationer

Conny Sundkvist (V) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet

Taxor och avgifter för lokaltrafik och färdtjänst har fram till 2022 reglerats årligen från den 1 januari genom beslut i kommunfullmäktige. Regleringen har skett utifrån Länstrafikens årliga uppräknings av taxor.

För att förenkla hanteringen av taxorna utan att förändra grunderna för beräkningen av taxor och avgifter, föreslås kommunfullmäktige besluta om årlig indexuppräknings för lokaltrafik och färdtjänst enligt Länstrafikens reviderade taxor. Basår för indexuppräknings är 2022. Den första indexuppräknings blir 1 januari 2023.

Yrkanden

Conny Sundkvist (V) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Conny Sundkvists (V) yrkande mot varandra och finner att kommunstyrelsens beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag

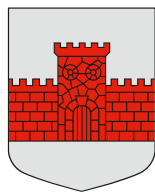
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-23 § 139

Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2022-10-18 § 99

Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-04

För beslut

Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

§ 174 Taxa för Bodens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

KS 2022-00756

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige höjer taxan för Bodens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar från och med 2023-01-01 enligt följande.
2. Samtliga bruksavgifter höjs med 11 %.
3. Anläggningsavgifter höjs med 10 % förutom avgiften per lägenhet (§ 5.1 d) som förblir oförändrad.
4. Avgiften enligt § 11 i kommunens taxedokument gällande extra debitering för längre serviceledning ökar från 1 830 kronor per meter inklusive moms, till 2 800 kronor per meter inklusive moms.
5. Reduktionen enligt § 6.3 för annan fastighet utgår.

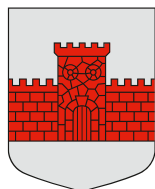
Beskrivning av ärendet

I oktober 2016 beslutade kommunfullmäktige att anta Bodens kommuns VA-plan. VA-planen har reviderats under 2021 och gäller för en 12-årsperiod med utgångspunkt 2016. Planen visar tydligt att kommunen måste hålla en hög investeringstakt för att klara de ökade miljökraven, reinvestering i befintliga anläggningar och ledningsnät samt klimatförändringar.

Efter revidering som kommunfullmäktige beslutades om 2021 har regionen närmast haft en explosionsartad tillväxt med planerna på ett nytt fossilfritt stålverk, vätgas, serverhallar och där till kommande framtida befolkningsökning. En följd av den starka tillväxten är att det kommer krävas kraftig ökade nyinvesteringar i infrastruktur där VA är en betydande del. Samtidigt måste även kostsamma investeringar göras på befintliga anläggningar såsom vattenverk och avloppsreningsverk. Detta för att kunna öka kapaciteten.

Med det som bakgrund föreslås följande förändringar i Taxa för Bodens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning:

- * Samtliga bruksavgifter höjs med 11 %. En höjning med 11% innebär att kostnaderna för en normal villa skulle öka med drygt 70 kr/månad till 736 kr/månad och för en normallägenhet skulle ökningen vara 45 kr/månad och öka till 450 kr/månad. Höjning behövs för att täcka inflationen och ökade kapitalkostnader
- * Anläggningsavgift för vatten och avlopp innehåller fyra olika delar,
 - avgift för serviceledning,



Kommunstyrelsen

- avgift för förbindelsepunkt,
- avgift per kvm tomtyta,
- avgiften per lägenhet.

De tre första delarna höjs med 10% jämfört med 2022 och avgiften per lägenhet förblir oförändrad. Detta skulle innebära en 8% ökning för typhus A (villor) och med 2,5 % höjning för typhus B (flerfamiljshus). Bodens kommuns anläggningsavgift är utifrån ett helhetsperspektiv inte självfinansierad, det vill säga de verkliga kostnaderna överstiger den intäkt som erhålls via anläggningsavgiften. Förslaget bygger på att Bodens kommun på sikt ska uppnå full kostnadstäckning.

Bodens kommun har under de senaste åren tagit ansvar för det ökade investeringsbehovet och även kostnader för behovet av ökad planering. Detta har lett till att brukningsavgiften har ökat de senaste åren mellan 4–10 %.

Brukningsavgift

Kommunens beräkning är att inflationen under 2023 kommer vara ca 3%.

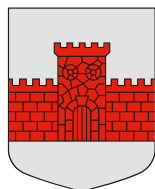
Den högre investeringstakt, som är helt nödvändig, gör att avskrivningar på investeringar ökar samtidigt höjs räntan för investeringarna. Totalt behövs brukaravgiften öka med 8 % för att täcka de kostnadsökningen för kapital-kostnader. Ränteökning står för knappt hälften av ökningen.

Långtidsprognoser (både nationellt och lokalt) visar att prissättningen på de allmänna vattentjänsterna är för låg för att klara framtida utmaningar för VA-branschen. Snittökningen i Sverige under 2022 var drygt 4 %, i Boden höjdes taxan med 7%. Branschorganisationen Svenskt Vatten menar att Sverige under det senaste året ligger under den nivå som bedöms som nödvändig för att på nationell nivå klara investeringsbehoven de närmaste 20 åren. Den snittnivån är 4 % + den inflation som finns i landet.

Bodens VA-verksamhet finansieras till 100 % av avgifter som tas in från kollektivet. Cirka 15 % av Sveriges kommuners VA-taxa finansieras delvis av skatter vilket man bör vara medveten om vid en jämförelse mellan olika kommuner. Det finns även andra parametrar såsom topografi och täthet mellan kunderna som påverkar taxan.

Med den senaste tidens kostnadsutveckling kan vi konstatera att taxorna framgent behöver höjas ytterligare. Taxornas nivå och utformning är en rejäl framtidsutmaning. Samtal med våra grannkommuner Piteå och Luleå visar på att deras förslag är höjda brukningsavgifter med 11 % samt 10 %.

Anläggningsavgift



Kommunstyrelsen

VA-utbyggnaden är när det gäller de stora projekten, Norra Älvstråket och Storklinten, underfinansierad. Där endast en del (betydligt mindre än 50 %) finansieras via taxan. Övriga delar bekostar VA-kollektivet med ökad bruksavgift som följd. De anslutningar som har gjorts under de senaste åren visar på att kostnaderna för anslutning av flerfamiljshus (WF Bostäder, Strandplan 7 och Aulis i Norr, Kungsgatan 3) möts av de intäkter som tas in. Om vi jämför med de villor som anslutit sig under samma period är kostnadstäckningen lägre. Differens som uppstår mellan intäkter och kostnader uppstår framför allt vid de arbeten som behöver göras i ordinarie VA-nät för att ansluta fastigheter.

§ 11 i kommunens VA-taxa anger bland annat att kommunen har rätt att ta ut en avgift för servisledningar som överstiger 30 meter. Kostnaden för kommunen har ökat under året samtidigt som avgiften varit underfinansierad och föreslås därför höjas till 2 800 kr/meter.

§ 6.3 gällande reduktion för annan fastighet om tomten är stor tas bort. Motivet till detta är en anpassning till Svenskt Vattens nya basförslag P120 för VA-taxor.

Under året har det varit en kraftig kostnadsutveckling som vi befarar kvarstår även under 2023. Dessutom kommer ett antal stora projekt påbörjas under 2023 både när det gäller anslutning av verksamheter och även nya bostadsområden. Det kommer vara svårt att nå kostnadstäckning om inte anläggningsavgiften höjs.

Definition: En normalvilla "Typhus A" omfattar ett friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rum och kök, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toaletttrum samt garage. Våningsyta 150 m² inkl. garage på 15 m², tomtyta 800 m², vattenförbrukning 150 m³/år. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. Avgifterna redovisas inklusive moms.

"Typhus B" är ett flerbostadshus som är anslutet till vatten, spill- och dagvatten 15 lägenheter, 1 000 m² våningsyta, 800 m² tomtyta, vattenförbrukning 2 000 m³/år. 2 st. parallellkopplade vattenmätare qn 2,5 m³/h.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-23 § 140

Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2022-10-18

Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-30

VA-taxa för Bodens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning



**BODENS
KOMMUN**

Sammanträdesprotokoll

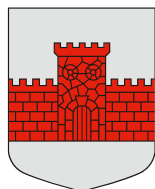
Sammanträdesdatum
2022-12-05

Sida
29 (71)

Kommunstyrelsen

För beslut

Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

§ 175 Revidering av plan - och bygglovstaxa

KS 2022-00737

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige antar förslag till justering av plan- och byggtaxa enligt nedan:

Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner.

Planfaktor	PLF	PLF	PLF
	Nybyggnad	Tillbyggnad	Ändring
Områdesbestämmelser	18	12	5
Detaljplan	35	24	10
Justeringsfaktor	1,0	1,0	1,0

2. Ändring av taxan gäller från och med 2023-01-01.

Beskrivning av ärendet

Den nuvarande plan- och bygglovstaxan beslutades i kommunfullmäktige 2011-04-11 § 27. Taxan har därefter justerats/reviderats i olika omgångar. Detta med syfte att avgifterna ska täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten i respektive ärende.

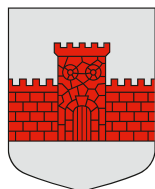
Justering och förtydligande vad avser avgift för detaljplaner

Befintlig taxa reglerar hur kostnaderna för kommunens detaljplanering ska regleras. Planavgift tas ut för att täcka kommunens kostnader för planläggning.

Planavgiften ska betalas av den som har nytta av planen, så som en fastighetsägare, en byggherre eller intern part inom kommunen. Som framgår av befintlig taxa är avsikten att detta, för nya detaljplaner, i första hand ska regleras genom separata planavtal med extern part eller internt inom kommunen.

Planavtal tecknas med den som vill att kommunen ska upprätta en ny detaljplan, eller ändra en befintlig detaljplan. Planavtalet specificerar betalningsvillkor och parternas åtagande i övrigt. Vid upprättande av planavtal ska planavgiftens belopp i första hand baseras på de fasta priserna enligt fastställd taxa. Alternativt kan, om planen innebär andra nyttor än byggrätt, fastställd timtaxa nyttjas.

I de fall planavgiften inte reglerats genom planavtal, tas avgift ut i samband med bygglov och senast vid beslut om startbesked. Detta avser detaljplaner som antagits med stöd av PBL.



Kommunstyrelsen

Planavgift för detaljplaner antagna enligt PBL har tidigare reviderats så att ingen avgift tas ut gällande om- och tillbyggnader eller komplementbyggnader gällande en- och tvåbostadshus.

Inom fyrkantstområdet samverkar kommunerna för en likvärdig myndighetsbedömning. Samverkan gäller såväl för prövning av ärenden samt för tillämpning av taxor och avgifter. Nedan redovisas förslag till ny plantaxa. Förslaget innebär att kommunen tillämpar samma taxa som Luleå kommun.

Planavgiften för detaljplaner och områdesbestämmelser beräknas enligt följande. Avgift = mPBB x OF x PLF x Np

Np = Justeringsfaktor

PLF = Planfaktor

OF = Objektsfaktor

mPBB = milliprisbasbelopp

	PLF	PLF	PLF
	Nybyggnad	Tillbyggnad	Ändring
Områdesbestämmelser	18	12	5
Detaljplan	35	24	10
Justeringsfaktor	1,0	1,0	1,0

Ändring av taxan föreslås gälla från och med 2023-01-01.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-23 § 141

Protokollsutdrag miljö- och byggnämnden 2022-11-01

Tjänsteskrivelse, 2022-10-11

För beslut

Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

§ 176 Timtaxa vid tillämpning av taxor inom miljö-och byggnämndens ansvarsområden för miljötillsyn samt för livsmedelskontroll

KS 2022-00818

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige föreslås fastställa timavgiften vid tillämpningen av taxor för miljö- och byggnämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkens område inklusive strålskydd och animala biprodukter samt för prövning och tillsyn enligt alkohollagen samt för försäljningstillsyn i detaljhandeln av varor som folköl, tobak och liknande produkter, tobaksfria nikotinprodukter och receptfria läkemedel, från och med den 1 januari 2023 ska vara 1112 kronor per timme.
2. Kommunfullmäktige föreslås fastställa timavgiften vid tillämpningen av taxa för miljö- och byggnämndens kontroll inom livsmedelslagstiftningens område, från och med den 1 januari 2023 ska vara 1326 kronor per timme.
3. Miljö- och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att höja timavgiften med den procentsats för Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som är publicerad på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.
4. Beslut 2014-12-15 § 132 om timavgift vid tillämpning av taxor upphävs från den 1 januari 2023.

Beskrivning av ärendet

Skäl för beslut

Lagrum

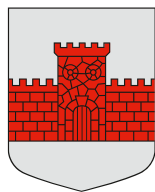
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 2 kap. 5§ kommunallagen (2017:725), som har följande lydelse:

” Kommuner och regioner får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om det följer av lag eller annan författning”.

De avgifter som kommunen tar ut ska grundas på en taxa som fullmäktige bestämmer.

Bedömning

Ny beräkning av handläggningskostnad per timme för tillämpning av taxor inom miljö- och byggnämndens ansvarsområden för miljötillsyn och livsmedelskontroll ligger till grund för förslaget till justering av timavgift.



Kommunstyrelsen

Dagens handläggningskostnad (timavgift) grundar sig på den senaste beräkningen som utfördes 2014 utifrån 2013 års kostnadsläge. Timavgiften har därefter reglerats med index på i genomsnitt 2,5 procent per år.

Med anledning av att stora förändringar i närtid har skett inom den kommunala förvaltningen, dels en genomförd omorganisation, dels har personalstyrkan inom nämndens verksamhetsområde förändrats under tid, så finns starka skäl för att genomföra en ny kostnadsberäkning som grundar sig på ett mer aktuellt kostnadsläge, i detta fall utifrån 2021 års kostnader.

Timavgiften för miljötillsynen föreslås justeras från 1032 kr/tim. till 1112 kr/tim. vilket innebär en höjning med 7,8 procent.

Timavgiften för livsmedelskontrollen föreslås justeras från 1255 kr/tim. till 1326 kr/tim. vilket innebär en höjning med 5,7 procent.

Den nya timavgiften ska börja tillämpas den 1 januari 2023.

Som grund för beräkning av timavgiften har använts SKR:s senaste underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme för kommunala taxor avseende dels miljöbalken (version 1.0, 2015-04-13), dels livsmedelskontroll (version 2.0, 2021-09-06). Därigenom har timavgiften justerats utifrån det aktuella kostnadsläget för kommunen.

Anledningen till att timavgifterna för miljötillsyn och livsmedelskontroll skiljer sig åt beror på respektive lagstiftning, d.v.s. på vilka kostnader som tillåts inkluderas i timavgiften. Den största skillnaden är att för livsmedelskontrollen ingår kostnaden för inspektörernas restid i timavgiften.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-15 § 132 om timavgift vid tillämpning av taxor inom områdena för miljöbalken, livsmedels- och foderlagstiftningen, tobakslagen, strålskyddslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

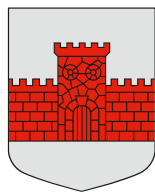
Avgiftssystemet

Avgiftssystemet innehåller två delar; först ska en specifik timavgift fastställas i en taxa som kommunfullmäktige beslutar.

Timavgiften ligger sedan till grund för uträkning av dels den årliga kontroll- eller tillsynsavgiften, dels avgift för provnings- och anmälningsärenden enligt vad som framgår av respektive taxa.

Taxor

Miljö- och byggnämnden är tillsynsmyndighet i Bodens kommun för frågor inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Taxor för provning och tillsyn enligt



Kommunstyrelsen

miljöbalken (1998:808), strålskyddslagen (2018:396) och lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter finns fastställda.

Miljö- och byggnämnden är tillsynsmyndighet i Bodens kommun för frågor enligt alkohollagen (2010:1622), lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter och lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. En taxa för provning och tillsyn enligt alkohollagen finns fastställd. En samlad taxa för tillsyn över försäljning i detaljhandeln av varor som folköl, tobak och liknande produkter, tobaksfria nikotinprodukter och receptfria läkemedel finns fastställd.

Miljö- och byggnämnden är den behöriga myndigheten i Bodens kommun för frågor inom livsmedelslagstiftningens område. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningens område finns fastställd.

Beräkning av handläggningskostnad per timme (timavgift)

Beräkningen syftar på att ta reda på vilka kostnader kommunen i genomsnitt har per timme för den handläggning som utförs inom ett myndighetsområde. Det är den del som utgörs av myndighetsutövning som ska räknas in i underlaget för beräkning av handläggningskostnaden per timme.

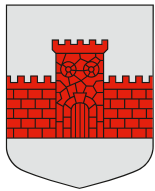
Kostnaden utgörs av kommunens genomsnittliga kostnad i kronor per år för en handläggare inom myndighetsområdet. Denna kostnad består av summan av tre olika delar – lönekostnad, del av gemensamma kostnader och myndighetsspecifika kostnader. Tiden utgörs av den tid i timmar per år en handläggare inom myndighetsområdet i kommunen i genomsnitt ägnar åt handläggning.

All tid som ägnas åt myndighetsarbete ska till största delen bekostas av verksamhetsutövarna. En mindre del står skattekollektivet för.

Indexuppräknings enligt PKV, Prisindex kommunal verksamhet

Den grundläggande tanken bakom att tillämpa indexjustering är att priset för en vara eller en tjänst ska följa utvecklingen av det index som priset har knutits till. På så sätt kan ett pris som är bestämt till ett visst belopp följa exempelvis den allmänna kostnadsutvecklingen i samhället eller inom en viss sektor.

Fördelarna med att använda indexjustering av avgifter i kommunala taxor är att det innebär dels en minskad administration, dels att avgifterna i taxan kommer att följa utvecklingen av de kommunala kostnaderna för tillhandahållandet av tjänsten.



Kommunstyrelsen

Utvecklingen av kommunernas kostnader skiljer sig typiskt sett från den allmänna prisutvecklingen och därför publicerar SKR sedan ett antal år ett prisindex för kommunal verksamhet, PKV.

Indexet är avsett att användas av kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-23 § 142

Protokollsutdrag miljö- och byggnämnden 2022-11-01 § 73

Tjänsteskrivelse, 2022-10-05

Beräkning av handläggningskostnad

1. Resultat miljötillsyn
2. Resultat livsmedelskontroll

För beslut

Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

§ 177 Taxa för provning och tillsyn inom miljöbalkens område

KS 2022-00820

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige fastställer taxa för miljö- och byggnämndens provning och tillsyn inom miljöbalkens område, att gälla från och med den 1 januari 2023.
2. Miljö- och byggnämnden får besluta om ändringar i taxebilagorna 1, 2 och 3 med anledning av ändrade regler om provningsnivåer eller ändrade verksamhetskoder, så länge ändringarna inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
3. Beslut 2014-12-15 §131 om taxa samt följande beslut om justeringar i denna upphävs från den 1 januari 2023.

Beskrivning av ärendet

Skäl för beslut

Lagrum

Taxan meddelas med stöd av 27 kap. 1§ miljöbalken.

Bedömning

Förslaget följer det underlag till behovsstyrd taxa som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram. Med anledning av att detta taxeunderlag är den version som kommunerna rekommenderas att följa, så finns det skäl till att anpassa taxan efter denna modell. Taxan består som tidigare av fyra delar, det är taxebestämmelser, taxebilaga 1, taxebilaga 2 och taxebilaga 3.

Taxan har anpassats utifrån de förhållanden som är aktuella för Bodens kommun. Den största skillnaden jämfört med nuvarande taxa är beräkningen av den årliga tillsynsavgiften för tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter. Avgiften kommer mer att grundas på tillsynsbehov för en hel bransch i stället för utrymme i tillstånd/omfattning av anmälan för en enskild verksamhet. Detta innebär i stort att den årliga tillsynsavgiften kan bli lägre för större verksamheter men något högre för mindre verksamheter, vilket mer speglar den faktiskt nedlagda handläggningstiden för miljötillsynen. Bedömningen i dagsläget är att den totala summan påverkas marginellt.

Timavgiften är fastställd i en särskild timtaxa för miljötillsynen i Bodens kommun. Beslut om indexreglering framgår av timtaxan.

Timavgiften för år 2023 är 1112 kronor.

Bakgrund



Kommunstyrelsen

Miljö- och byggnämnden är tillsynsmyndighet i Bodens kommun för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808).

Enligt 27 kap 1 § miljöbalken får kommunen ta ut avgift för prövning och tillsyn enligt denna balk.

Kommunfullmäktige i Boden beslutade 2014-12-15 §131 om taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Därefter har taxan justerats enligt beslut i kommunfullmäktige 2015-12-21 §188, 2016-12-19 §153, 2017-12-18 §138, 2020-12-14 §165 och 2021-12-13 §169.

Miljö- och byggnämndens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område började gälla 2015-01-01. Det är en risk- och erfarenhetsbaserad taxa enligt det taxeunderlag som dåvarande Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram. Detta taxeunderlag kommer inte längre att underhållas vilket kommer att försvåra nämndens arbete med att hålla nuvarande taxa aktuell.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram ett nytt underlag för taxa inom miljöbalkens område, en behovsstyrd taxa med fokus på hur behovsutredning, tillsynsplanering och tillsynsfinansiering hör ihop. Det är det samlade tillsynsbehovet för branschen som ska bedömas.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-23 § 143

Protokollsutdrag miljö- och byggnämnden 2022-11-01 § 74

Tjänsteskrivelse, 2022-10-10

Taxebestämmelser

Taxebilaga 1, 2 och 3

För beslut

Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

§ 178 Taxa för provning och tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen

KS 2022-00824

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige fastställer taxa för miljö- och byggnämndens provning och tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen, att gälla från och med den 1 januari 2023.
2. Den 1 januari 2023 upphävs tidigare beslut om taxa.

Beskrivning av ärendet

Skäl för beslut

Lagrum

Taxan meddelas med stöd av 8 kap 10 § alkohollagen.

Bedömning

De avgiftsbelopp i nuvarande taxa som beslutades om 2013-04-08 § 36, har legat oförändrade sedan dess. Behov finns att se över taxan i sin helhet så att beräkning av avgift utgår från handläggningstid i stället för fasta avgiftsbelopp i vissa delar i taxan. Avgiftsbelopp tillämpas fortfarande i andra delar, bl.a. för den rörliga tillsynsavgiften.

Vid handläggning av nyansökningar och bolagsändringar utreds alla personer, bolag, ekonomiska förutsättningar, lån etc. vilket innebär en omfattande tidskrävande handläggning. Den nu föreslagna timtiden i taxan kommer därmed att ligga mer i paritet med den faktiskt nedlagda handläggningstiden.

Endast de delar som gäller provning av ansökan, handläggning av anmälan samt fast tillsynsavgift föreslås att beräkning av avgift bestäms utifrån handläggningstid i timmar. Avgiften beräknas då genom att antalet timmar multipliceras med gällande timavgift.

Timavgiften är fastställd i en särskild timtaxa för miljötillsynen i Bodens kommun. Beslut om indexreglering framgår av timtaxan.

Timavgiften för år 2023 är 1112 kronor

Bakgrund

Miljö- och byggnämnden är tillsynsmyndighet i Bodens kommun för provning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622).

Enligt 8 kap 10 § alkohollagen får kommunen ta ut avgift för provning av ansökan om serveringstillstånd enligt de grunder som beslutas av



Kommunstyrelsen

kommunfullmäktige. Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn av den som har serveringstillstånd.

Alkohollagen trädde i kraft den 1 januari 2011. Kommunfullmäktige i Bodens kommun beslutade 2012-06-18 § 63 om taxa för ansökningar om serveringstillstånd, tillsyn enligt alkohollagen, provsmakning och kunskapsprov m.m. Denna taxa har sedan justerats 2013-04-08 § 36 samt 2015-12-21 § 187.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-23 § 144

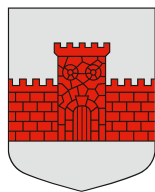
Protokollsutdrag miljö- och byggnämnden 2022-11-01 § 78

Tjänsteskrivelse, 2022-10-10

Taxa för prövning och tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen

För beslut

Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

§ 179 Taxa livsmedelslagstiftningen

KS 2022-00823

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige antar taxa för kommunens handläggning av ärenden och kontroll inom livsmedelslagstiftningens område, att gälla från och med den 1 januari 2023.
2. Beslut 2021-12-13 § 170 om taxa för prövning och tillsyn inom livsmedelslagstiftningens område upphävs från den 1 januari 2023.

Beskrivning av ärendet

Skäl för beslut

Lagrum

Enligt 28 § livsmedelslagen (2006:804) och förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter är kommunen skyldig att ta ut avgifter för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen.

Enligt kontrollförordningen (EU) 2017/625 art 79 måste kostnader för uppföljande kontroll som blivit nödvändig på grund av bristande efterlevnad finansieras genom avgifter.

Bedömning

Det nya förslaget till taxa grundar sig på underlag från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) från 2021-09-22, vilket även den nu gällande taxan för kontroll inom livsmedelslagstiftningens område gör.

De justeringar i taxan föreslås beror på att de övergångsbestämmelser som beslutades med förra taxan nu inte längre är aktuella. Borttagandet av övergångsbestämmelserna ökar läsbarheten av taxan.

Taxan ändras även på punkten gällande timavgift, där summan (1255 kr) tas bort och i stället hänvisas till beslut om timtaxa.

Timavgiften är fastställd i en särskild timtaxa för livsmedelskontrollen i Bodens kommun. I timtaxan framgår beslut om indexreglering.

Livsmedelstaxans bestämmelse om att höja timavgiften med prisindex för kommunal verksamhet (PKV) kommer därför att utgå.

Timavgiften för år 2023 är 1326 kronor. Underlaget till höjning följer i ärendet som gäller timtaxa.

Ett förtydligande av hur timavgift och avgift för planerad kontroll ska räknas är gjort genom tillägget "Avgift tas ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd kontrolltid" i taxans § 8.



Kommunstyrelsen

Även andra förändringar som syftar till att förbättra läsbarheten har gjorts, som att införa nya eller ändra befintliga rubriker. En förflyttning av en paragraf (7 §) har gjorts för att det speglar ordningen i miljö- och byggnämndens andra taxor.

Handläggning av ärendet

I Bodens kommun är det miljö- och byggnämnden som är behörig kontrollmyndighet för kontroll inom livsmedelslagstiftningen.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-23 § 145

Protokollsutdrag miljö- och byggnämnden 2022-11-01 § 77

Tjänsteskrivelse, 2022-10-13

Taxa för kontroll inom livsmedelslagstiftningens område

Ändringar i taxan

För beslut

Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

§ 180 Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter

KS 2022-00821

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige fastställer taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter, att gälla från och med den 1 januari 2023.
2. Beslut 2016-12-19 § 154 om taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter upphävs från den 1 januari 2023.

Beskrivning av ärendet

Skäl för beslut

Lagrum

Enligt förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter ges kommunen rätt att ta ut avgifter för offentlig kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter.

Bedömning

Miljö- och byggnämnden ser över samtliga taxor inom miljö- och hälsoskyddsområdet, dels för att få rätt hänvisning till gällande timtaxa, dels för att strukturera upp och likforma de delar i taxan som är jämförbara med övriga taxor inom miljöområdet.

Inga direkta förändringar i lydelsen jämfört med tidigare taxa har gjorts.

Timavgiften är fastställd i en särskild timtaxa för miljötillsynen i Bodens kommun. Beslut om indexreglering framgår av timtaxan.

Timavgiften för år 2023 är 1112 kronor

Bakgrund

Miljö- och byggnämnden är tillsynsmyndighet i Bodens kommun för offentlig kontroll enligt lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter.

Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter fastställdes av kommunfullmäktige i beslut 2016-12-19 § 154.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-23 § 146

Protokollsutdrag miljö- och byggnämnden 2022-11-01 § 75

Tjänsteskrivelse, 2022-10-10

Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter



**BODENS
KOMMUN**

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2022-12-05

Sida
43 (71)

Kommunstyrelsen

För beslut

Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

§ 181 Taxa för provning och tillsyn inom miljöbalkens område

KS 2022-00819

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige fastställer taxa för miljö- och byggnämndens provning och tillsyn inom miljöbalkens område, att gälla från och med den 1 januari 2023.
2. Miljö- och byggnämnden får besluta om ändringar i taxebilagorna 1, 2 och 3 med anledning av ändrade regler om provningsnivåer eller ändrade verksamhetskoder, så länge ändringarna inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
3. Beslut 2014-12-15 §131 om taxa samt följande beslut om justeringar i denna upphävs från den 1 januari 2023.

Beskrivning av ärendet

Skäl för beslut

Lagrum

Taxan meddelas med stöd av 27 kap. 1§ miljöbalken.

Bedömning

Förslaget följer det underlag till behovsstyrd taxa som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram. Med anledning av att detta taxeunderlag är den version som kommunerna rekommenderas att följa, så finns det skäl till att anpassa taxan efter denna modell. Taxan består som tidigare av fyra delar, det är taxebestämmelser, taxebilaga 1, taxebilaga 2 och taxebilaga 3.

Taxan har anpassats utifrån de förhållanden som är aktuella för Bodens kommun. Den största skillnaden jämfört med nuvarande taxa är beräkningen av den årliga tillsynsavgiften för tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter. Avgiften kommer mer att grundas på tillsynsbehov för en hel bransch i stället för utrymme i tillstånd/omfattning av anmälan för en enskild verksamhet. Detta innebär i stort att den årliga tillsynsavgiften kan bli lägre för större verksamheter men något högre för mindre verksamheter, vilket mer speglar den faktiskt nedlagda handläggningstiden för miljötillsynen. Bedömningen i dagsläget är att den totala summan påverkas marginellt.

Timavgiften är fastställd i en särskild timtaxa för miljötillsynen i Bodens kommun. Beslut om indexreglering framgår av timtaxan.

Timavgiften för år 2023 är 1112 kronor.

Bakgrund



Kommunstyrelsen

Miljö- och byggnämnden är tillsynsmyndighet i Bodens kommun för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808).

Enligt 27 kap 1 § miljöbalken får kommunen ta ut avgift för prövning och tillsyn enligt denna balk.

Kommunfullmäktige i Boden beslutade 2014-12-15 §131 om taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Därefter har taxan justerats enligt beslut i kommunfullmäktige 2015-12-21 §188, 2016-12-19 §153, 2017-12-18 §138, 2020-12-14 §165 och 2021-12-13 §169.

Miljö- och byggnämndens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område började gälla 2015-01-01. Det är en risk- och erfarenhetsbaserad taxa enligt det taxeunderlag som dåvarande Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram. Detta taxeunderlag kommer inte längre att underhållas vilket kommer att försvåra nämndens arbete med att hålla nuvarande taxa aktuell.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram ett nytt underlag för taxa inom miljöbalkens område, en behovsstyrd taxa med fokus på hur behovsutredning, tillsynsplanering och tillsynsfinansiering hör ihop. Det är det samlade tillsynsbehovet för branschen som ska bedömas.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-23 § 147

Protokollsutdrag 2022-11-01 § 74

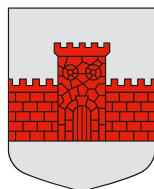
Tjänsteskrivelse, 2022-10-10

Taxebestämmelser

Taxebilaga 1, 2 och 3

För beslut

Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

§ 182 Taxa för tillsyn över försäljning i detaljhandeln av folköl, tobak och liknande varor, receptfria läkemedel samt tobaksfria nikotinprodukter

KS 2022-00817

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige fastställer taxa för miljö- och byggnämndens tillsyn över försäljning i detaljhandeln av folköl, tobak och liknande produkter, receptfria läkemedel samt tobaksfria nikotinprodukter, att gälla från och med den 1 januari 2023.
2. Den 1 januari 2023 upphävs tidigare beslut om taxa samt justeringar i denna.

Beskrivning av ärendet

Skäl för beslut

Lagrum

Enligt 8 kap.10 § alkohollagen ges kommunen rätt att ta ut avgifter för den löpande tillsynen av detaljhandel med folköl.

Enligt 8 kap.1 § lag om tobak och liknande produkter ges kommunen rätt att ta ut avgift för prövning av ansökan om försäljningstillstånd.

Enligt 8 kap.2 § lag om tobak och liknande produkter ges kommunen rätt att ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig respektive anmälningspliktig försäljning och av den som bedriver försäljning av nikotinfria vätskor som är avsedda att konsumeras genom elektroniska cigaretter.

Enligt 23 § lag om handel med vissa receptfria läkemedel ges kommunen rätt att ta ut avgifter för sin kontroll av den som bedriver detaljhandel.

Enligt 40 § lag om tobaksfria nikotinprodukter ges kommunen rätt att ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig försäljning.

Bedömning

Med anledning av att lag om tobaksfria nikotinprodukter började gälla den 1 augusti 2022 så tillkommer detta verksamhetsområde där tillsyn utövas. För att bibehålla den samordning av tillsyn och avgiftsuttag som redan nu tillämpas så finns skäl att inkludera även detta verksamhetsområde i samma taxa.

Timavgiften är fastställd i en särskild timtaxa för miljötillsynen i Bodens kommun. Beslut om indexreglering framgår av timtaxan.



Kommunstyrelsen

Timavgiften för år 2023 är 1112 kronor.

Bakgrund

Miljö- och byggnämnden är tillsynsmyndighet i Bodens kommun för prövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622), lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel och lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter.

Taxa för tillsyn över försäljning i detaljhandeln av folköl, tobaksvaror samt receptfria läkemedel antogs av kommunfullmäktige i beslut 2019-06-17 § 98 samt justerades i beslut 2020-12-14 § 162.

Taxan följer det upplägg för den tillsyn som miljö- och byggnämnden utövar över dessa verksamheter. Tillsyn och avgiftsuttag samordnas för de verksamheter som omfattar fler än ett verksamhetsområde för försäljning av dessa varor i detaljhandeln.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-23 § 148

Protokollsutdrag miljö- och byggnämnden 2022-11-01 § 79

Tjänsteskrivelse, 2022-10-10

Taxa för tillsyn över försäljning i detaljhandeln av folköl, tobak och liknande produkter, receptfria läkemedel samt tobaksfria nikotinprodukter.

För beslut

Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

§ 183 Taxa för tillsynsverksamhet inom strålskyddslagens område

KS 2022-00822

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige fastställer taxa för tillsynsverksamhet inom strålskyddslagens område, att gälla från och med den 1 januari 2023.
2. Beslut 2020-12-14 §163 om taxa för tillsynsverksamhet inom strålskyddslagens område upphävs från den 1 januari 2023.

Beskrivning av ärendet

Skäl för beslut

Lagrum

Taxan meddelas med stöd av 10 kap. 4 § strålskyddslagen (2018:396), 8 kap 14 § strålskyddsförordningen (2018:506) och 19 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar.

Bedömning

Miljö- och byggnämnden ser över samtliga taxor inom miljö- och hälsoskyddsområdet, dels för att få rätt hänvisning till gällande timtaxa, dels för att strukturera upp och likforma de delar i taxan som är jämförbara med övriga taxor inom miljöområdet.

Ingå direkta förändringar i lydelsen jämfört med tidigare taxa har gjorts.

Timavgiften är fastställd i en särskild timtaxa för miljötillsynen i Bodens kommun. Beslut om indexreglering framgår av timtaxan.

Timavgiften för år 2023 är 1112 kronor

Bakgrund

Miljö- och byggnämnden är tillsynsmyndighet i Bodens kommun för tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396) samt föreskrifter meddelade med stöd av denna lag.

Kommunfullmäktige i Boden beslutade 2020-12-14 §163 om taxa för tillsynsverksamhet inom strålskyddslagens område.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-23 § 149

Protokollsutdrag 2022-11-01 § 76



**BODENS
KOMMUN**

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2022-12-05

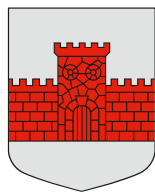
Sida
49 (71)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse, 2022-10-10

För beslut

Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

§ 184 Avfallstaxa 2023

KS 2022-00760

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige fastställer Allmänna bestämmelser – Avfallstaxa 2023.

Beskrivning av ärendet

För närvarande är ungefär hälften av kostnaderna för avfall direkt kopplat till inköp av transporttjänster. De ökade drivmedelspriserna medför därför högre kostnader för avfallshanteringen under 2023 varav en del av höjningarna för 2022 får helårseffekt under 2023. Detta tillsammans med övrig inflation gör att kostnaden beräknas öka med 6 % under 2023.

Följande taxeförändringar föreslås för avfallstaxan 2023:

- En generell ökning på 6 % för all hämtning av avfall och slam.
- Latrin kostar 200 kr/behållare om behållaren är nedbrytbar. 300 kr/behållaren om behållaren inte är nedbrytbar. Dagens taxa anger inte några kostnader för latrintömning
- Besöksavgiften för företag på återvinningscentraler höjs från 250 kr till 350 kr per tillfälle.
- Ett antal nya tilläggstjänster finns angivna i "Allmänna bestämmelser – avfallstaxa 2023" kapitel fem till sju.

Totalt innebär förändringen en intäktsökning på ca 2,2 miljoner kronor.

Nytt från i år är att fritidsboendes abonnemang kan tecknas för antingen sommar- eller vinterhämtning. För sommarhämtning gäller hämtning

15 maj-15 oktober, för vinterhämtning gäller hämtning 15 oktober-15 maj. Nytt är även att vi erbjuder hämtning av trädgårdsavfall, vitvaror, samt hämtning av bygg- och rivningsavfall. Den sista tjänsten gäller endast för hushåll. Dessa tilläggstjänster presenteras i sin helhet i Allmänna bestämmelser – avfallstaxa 2023" kapitel fem till sju.

Den vanligaste villatömningen i Boden är brännbart var fjärde vecka och matavfall varannan vecka på sommaren och var fjärde vecka på vintern.

Via Avfall Sveriges statistiksystem Avfall Web finns det möjlighet att jämföra kommuner och avfallstaxor. För en- och tvåfamiljsbostäder har 242 kommuner använt sig av verktyget och lagt in uppgifter gällande "normalt" hämtningsintervall.

Bodens kommun har relativt sett en låg avfallstaxa. Inom kategorin har endast 100 kommuner lägre taxa än Boden. I Norrbotten har Boden en av de lägsta taxorna för villor. Under 2022 är kostnaderna för en normal villa



Kommunstyrelsen

2 245 kr/per år. En höjning av grundavgiften med 6 % skulle innebära en kostnadsökning med 135 kr/år och kostnaden skulle då vara 2 380 kr/år. För en normal lägenhet är kostnaden 1 460 kr/år och även i detta fall är kostnaden relativt låg, ca 140 kommuner har lägre kostnad.

Boden kommuns avfallstaxa är uppbyggd av en fast och en rörlig del. Den fasta kostnaden ska täcka kostnader för återvinningscentraler, vissa återvinningsstationer, kundtjänst, planering, information om avfallshantering och avfallsförebyggande samt förberedelse för återanvändning (återbruk). Den rörliga kostnaden ska täcka kostnader för hämtning, transport, kvittblivning och behandling av avfall.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-23 § 150

Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2022-10-18 § 97

Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-30

Allmänna bestämmelser – Avfallstaxa 2023

För beslut

Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

§ 185 Upphävande av avgift för kommunal familjerådgivning

KS 2022-00807

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att besök hos den kommunala familjerådgivningen är avgiftsfria från och med 2023-01-01.

Reservationer

Tobias Sundberg (M) och Rigmor Åström (M) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet

Familjerådgivningens uppdrag formuleras i Socialtjänstlagen (SoL 5 kap 3 §, tredje och fjärde stycket) Kommunen skall sörja för att familjerådgivning genom kommunens försorg eller annars genom lämplig yrkesmässig rådgivare kan erbjudas dem som begär det. Med familjerådgivning avses i denna lag en verksamhet som består av samtal med syfte att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer.

Familjerådgivningen är en verksamhet i syfte att förbättra folkhälsan. Arbetet är förebyggande och bidrar till förbättrade parrelationer, tryggare uppväxtmiljöer för barnen och förbättrad hälsa för individerna. Våra nära relationer utgör basen i våra liv och påverkar hälsan. Långvariga problem i parrelationen är en hälsorisk för alla i en familj och föräldrarnas relation till varandra är en viktig faktor i barnens uppväxtvillkor.

Familjerådgivningens huvuduppgift är att erbjuda alla kommuninvånare lättillgängliga terapisamtal för att medverka till bearbetning av samlevnadsproblem och konflikter främst i par- och familjerelationer. De ska motverka familjesplittring och destruktiva familjerelationer och bidra till goda uppväxtförhållanden för barnen.

Lokal organisation

I Boden består familjerådgivningen av 1,0 tjänst som familjerådgivare. Verksamheten bedrivs i centralt belägen lokal helt fristående från övrig socialtjänstverksamhet. Arbetet bedrivs under vardagar på kontorstid. Vid önskemål erbjuds digitala möten.

Familjerådgivningen tillhör organisatoriskt den gemensamma öppenvården vid Individ- och familjeomsorgen, Team stöd. Vid teamet finns två teamchefer som har ett gemensamt ansvar för familjerådgivningen.

Familjerådgivaren har regelbundet enskilda möten med teamchef rörande bland annat arbetsmiljön och övergripande frågor inom Individ- och familjeomsorgen. Teamcheferna har inte insyn i vilka som besöker familjerådgivningen eller kännedom om enskilda ärenden hos



Kommunstyrelsen

familjerådgivningen utifrån den sekretess som gäller för verksamheten. Sekretessen är ännu starkare för familjerådgivningen än för övrig socialtjänst, ingen annan än familjerådgivaren ska ha insyn i ärendet eller vem som besöker rådgivningen.

Enligt 8 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL) har kommunen rätt att ta ut en avgift för familjerådgivning och så har skett i Boden genom åren efter fullmäktigebeslut. Senaste beslutet togs 2011 och avgiften uppgår till 100 kronor per person och besök.

Den årliga intäkten för besök till familjerådgivningen uppgår till ca 40 000 till 50 000 kr/år. Besöken har betalats kontant på grund av sekretessen. Familjerådgivaren har därefter deponerat intäkterna till banken.

Verksamhetens samlade bedömning är att tjänsten bör vara avgiftsfri av flera anledningar:

- Kontanthantering är inte längre möjligt och alternativt system saknas. Vissa kommuner använder Swish vilket innebär att betalningen är spårbar till namn och person. Detta är inte lämpligt då besökarna ska känna att de är anonyma för andra i organisationen.
- Tjänsten bör ha hög grad av tillgänglighet vilket underlättas av att det är avgiftsfritt. Hushållskostnader ökar i nuläget och en ansträngd ekonomi ska inte vara anledningen till att man avstår från att söka stöd.
- Om föräldrar kan lösa sina samlevnadsproblem med hjälp av rådgivaren så gynnar detta barnen och harmoniserar därmed med barnkonventionens intentioner.
- Framtidens socialtjänst går alltmer i riktning mot ökad service vilket också talar för att avgiften slopas.

Den uteblivna intäkten kommer att kunna hanteras inom budgetram.

Yrkanden

Tobias Sundberg (M) yrkar att det ska finnas en avgift för uteblivet besök.

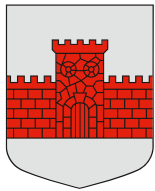
Conny Sundkvist (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och avslag till Tobias Sundbergs (M) yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Tobias Sundbergs (M) yrkande mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-23 § 151



Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag socialnämnden 2022-10-28 § 119

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-17

För beslut

Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

§ 186 Taxor och avgifter inom Kultur-, fritids- och ungdomsnämndens verksamheter 2023

KS 2022-00834

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom Kultur-, fritids- och ungdomsnämndens verksamheter 2023.

Beskrivning av ärendet

Revidering av taxor och avgifter sker årligen inför kommande verksamhetsår.

Kultur-, fritids- och ungdomsavdelningen kan konstatera att spåren av pandemin kvarstår till viss del och kan även samtidigt konstatera att besöksanläggningarna har haft en positiv utveckling i antal besök.

Kultur-, fritids och- ungdomsavdelningen föreslår att taxor och avgifter behåller nuvarande nivåer under 2023 med undantag för vissa mindre justeringar och på detta sätt ge föreningarna ytterligare ett uppstartsstöd efter pandemin.

Yrkanden

Conny Sundkvist (V) yrkar att friidrottstävlingar och hundarrangemang på Björknäsullen ska kosta 1850 kronor.

Anders Pettersson (BA) yrkar bifall till Conny Sundkvists (V) yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Conny Sundkvists (V) och Anders Petterssons (BA) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-23 § 152

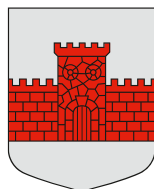
Protokollsutdrag kultur-, fritids- och ungdomsnämnden 2022-11-02 § 62

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-24

Taxor och avgifter 2023

För beslut

Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

§ 187 Riktlinje för arvode och ersättningar för förtroendevalda

KS 2022-00829

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till riktlinjer för arvode och ersättningar till förtroendevalda med tillhörande bilaga.
2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslutade regler om arvoden och ersättningar för förtroendevalda.
3. Kommunfullmäktige beslutar om följande utökning och omfördelningarna av fullmäktiges och nämndernas driftramar från och med 2023:

a. Kommunfullmäktige	+ 210,9 tkr
b. Kommunstyrelsen	- 433,5 tkr
c. Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden	+ 35,2 tkr
d. Socialnämnden	+ 152,3 tkr
e. Samhällsbyggnadsnämnden	+ 58,6 tkr
f. Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden	+ 23,4 tkr
g. Miljö- och byggnämnden	+ 82,0 tkr
h. Överförmyndarnämnden	+ 23,4 tkr
i. Valnämnden	+ 11,7 tkr

Reservationer

Tobias Sundberg (M), Rigmor Åström (M), Anders Pettersson (BA), Astrid Sundström Lindström (C), Conny Sundkvist (V), Lars-Åke Vikström (SD) och Bernt Drugge (SD) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet

Kommunledningsförvaltningen har i samverkan med kommunstyrelsens beredning berett ett ärende om nya riktlinjer för arvode och ersättningar för förtroendevalda. Riktlinjerna har arbetats om med syfte att de ska vara lättare att läsa och tillämpa. I några fall har tillförts förklarande exempel i rutor.

Förslaget innehåller följande ändringar i sak:

- I 1 § finns sedan tidigare en regel om att riktlinjerna gäller för förtroendevalda enligt den definition som finns i kommunallagen. I det nya förslaget tillförs ett förtydligande att riktlinjerna även gäller för vissa andra särskilda uppdrag som utsetts av fullmäktige eller en nämnd, i den mån



Kommunstyrelsen

uppdragen inte arvoderas av någon annan. Med andra särskilda uppdrag kan till exempel menas uppdrag som styrelseledamot i en stiftelse eller en förening.

Förtydligandet bedöms inte medföra några nämnvärda ekonomiska konsekvenser.

- I 2 § förtydligas skillnaden mellan uppdrag på heltid gentemot uppdrag betydande del av heltid. Det här innebär ingen förändring i sak mot vad som har gällt tidigare.

- I 4 § regleras vilken rätt till sammanträdesarvode som tillkommer de månadsarvoderade som har uppdrag på mindre än betydande del av heltid. Tidigare gällde att vissa av dessa uppdrag medförde rätt till sammanträdesarvoden för samtliga möten, medan andra uppdrag medförde en rätt till arvoden enligt punkterna f och j. Med f och j menas punkterna som finns i 5 § om olika former av sammanträden. Punkt f handlar om deltagande i konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget. Punkt j handlar om besiktning och inspektion.

Enligt det nya förslaget införs en rätt till sammanträdesarvode för samtliga möten som omfattas av den 4 §. De uppdrag som får en utökad rätt till sammanträdesarvode är: vice ordförandena i socialnämnden och arbetsmarknads- och utbildningsnämnden, samt ordförandena i kommunfullmäktige, kultur-, fritids- och ungdomsnämnden, miljö- och byggnämnden, överförmyndarnämnden samt valnämnden. Även andre vice ordförande i kommunstyrelsen får rätt till sammanträdesarvode vid kommunstyrelsen som en följd av att det uppdraget enligt förslaget inte längre ska få något månadsarvode.

De ekonomiska konsekvenserna av den här ändringen redogörs under rubriken ekonomiska konsekvenser av förslagen.

- I andra delen av 7 § finns en schablonregel gällande rätten till förlorad arbetsinkomst för förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst har förlorats men inte till vilket belopp (t ex egenföretagare).

Den tidigare regeln innehöll en formulering som grundade sig på rätten till sjukpenning. Reglerna har ändrats efter att arvodesreglerna beslutades. I förslaget till nya riktlinjer för arvode och ersättningar för förtroendevalda ändras så att schablonersättningen kopplas till fastställd sjukpenninggrundande inkomst.

Ändringen till sjukpenninggrundande inkomst innebär en liten ökning av ersättningen enligt schablonregeln i 7 §. Kommunledningsförvaltningen



Kommunstyrelsen

föreslår att den eventuella ökningen får hanteras inom nämndernas befintliga driftramar.

- I bilagan till riktlinjerna anges nivån på månadsarvodet för respektive uppdrag. Nivåerna anges som en procent av inkomstbasbeloppet per månad. Inkomstbasbeloppet fastställs av regeringen varje år och motsvarar 74 300 kronor under år 2023.

- Följande uppdrag får enligt förslaget en ändrad nivå på månadsarvoden:

o Kommunfullmäktige:

* Ordföranden ändras från 10 % till 20 %

* 1 vice ordförande ändras från 3 % till 7 %

* 2 vice ordförande ändras från 2 % till 5 %

o Kommunstyrelsen:

* Ordförande ändras från 100 % till 110 %

* 2 vice ändras från 40 % till 0 %

* Arvodet på 10 % till ordförande för Rådet för trygghet och hälsa avskaffas

o Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden:

* Ordförande ändras från 55 % till 75 %

* Vice ändras från 35 % till 15 %

o Socialnämnden:

* Ordförande ändras från 55 % till 75 %

* Vice ändras från 35 % till 25 %

o Samhällsbyggnadsnämnden:

* Ordförande ändras från 50 % till 55 %

o Miljö- och byggnämnden:

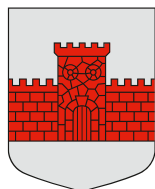
* Ordförande ändras från 20 % till 25 %

o Valnämnden:

* Ordföranden för månadsarvode på 2 % betalas under hela mandatperioden i stället för bara under valår

Ekonomiska konsekvenser

Förändringarna av nivåer på månadsarvoden och rätten till sammanträdesarvoden för vissa uppdrag innebär ändrade kostnader för flera av kommunens nämnder. Vid beräkningen av kostnader på grund av den



Kommunstyrelsen

utökade rätten till sammanträdesarvode har kommunledningsförvaltningen gjort vissa antaganden om antal arvodesberättigade möten per månad.

Förändringarna innebär en sammanlagd kostnadsökning på 164,0 tkr per år.

Beredningens förslag:

1. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till riktlinjer för arvode och ersättningar till förtroendevalda med tillhörande bilaga.
2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslutade regler om arvoden och ersättningar för förtroendevalda.
3. Kommunfullmäktige beslutar om följande utökning och omfördelningarna av fullmäktiges och nämndernas driftramar från och med 2023:

a. Kommunfullmäktige	+ 210,9 tkr
b. Kommunstyrelsen	- 433,5 tkr
c. Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden	+ 35,2 tkr
d. Socialnämnden	+ 152,3 tkr
e. Samhällsbyggnadsnämnden	+ 58,6 tkr
f. Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden	+ 23,4 tkr
g. Miljö- och byggnämnden	+ 82,0 tkr
h. Överförmyndarnämnden	+ 23,4 tkr
i. Valnämnden	+ 11,7 tkr

Arbetsutskottet 2022-11-23 § 153 lämnade ärendet utan yttrande.

Yrkanden

Leif Pettersson (S) yrkar bifall till beredningens förslag.

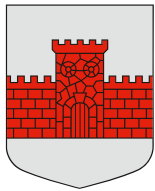
Conny Sundkvist (V), Tobias Sundberg (M), Anders Pettersson (BA) och Astrid Sundström Lindström (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att behålla föregående mandatperiodens riktlinjer för arvode och ersättning för förtroendevalda, med undantag för kommunfullmäktiges ordförande, första vice ordförande, andre vice ordförande samt ordförande för Trygghets- och folkhälsorådet som får arvode enligt följande (procent av inkomstbasbelopp):

Kommunfullmäktiges ordförande ändras från 10 % till 20 %

Kommunfullmäktiges förste vice ordförande ändras från 3 % till 7 %

Kommunfullmäktiges andre vice ordförande ändras från 2 % till 5 %

Ordförande för Trygghets- och folkhälsorådet ändras från 10 % till 0 %.



Kommunstyrelsen

Lars-Åke Vikström (SD) yrkar bifall till Conny Sundkvists (V) med fleras yrkande.

Margit Hannu Dyrander (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer beredningens förslag mot Conny Sundkvists (V) med fleras yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens förslag.

Beslutsunderlag

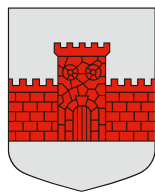
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-23 § 153

Tjänsteskrivelse 2022-11-14

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

För beslut

Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

**§ 188 Antagande av Inköps- och upphandlingspolicy för
Bodens kommun och koncernen**

KS 2022-00825

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till inköps- och upphandlingspolicy för Bodens kommun och koncernen.

Beskrivning av ärendet

Revidering av nuvarande inköps- och upphandlingspolicy som antogs 2012 har genomförts. Den reviderade inköps- och upphandlingspolicyn beskriver Bodens kommuns och koncernens huvudprinciper för inköp och upphandling. I policyn framgår tydliga mål för den offentliga upphandlingen och vad som avses med målen. Inköps- och upphandlingspolicyn gäller för Bodens kommun och dess bolag. Samråd har skett med förvaltningarna och bolagen.

Förhållningssätt, uppdrag och verksamheternas ansvar mm beskrivs i riktlinjer för inköp och upphandling som även beskriver hur Bodens kommuns nämnder och verksamheter ska genomföra upphandlingar och avrop samt direktupphandlingar i enlighet med policyn.

Bolagen har att anta egna riktlinjer utifrån antagen policy.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-23 § 154

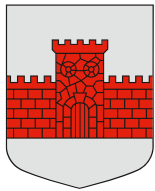
Tjänsteskrivelse 2022-11-07

Förslag till Inköps- och upphandlingspolicy

Tidigare inköps- och upphandlingspolicy för Bodens kommun, 2012.

För beslut

Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

**§ 189 Antagande av Riktlinje för inköp- och upphandling
samt direktupphandling i Bodens kommun**

KS 2022-00826

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar förslag till Riktlinje för inköp- och upphandling samt direktupphandling för Bodens kommun under förutsättning att kommunfullmäktige antar förslag till Inköps- och upphandlingspolicy.

Beskrivning av ärendet

Revidering av nuvarande riktlinjer från 2014 har genomförts. Riktlinjerna beskriver hur Bodens kommuns nämnder och verksamheter ska genomföra upphandlingar och avrop samt direktupphandlingar i enlighet med kommunens inköps- och upphandlingspolicy. Samråd har skett med förvaltningarna och bolagen.

De reviderade riktlinjerna är mer omfattande än tidigare och beskriver mer i detalj vad som gäller vid offentlig upphandling samt hur inköpsprocessen ser ut i Bodens kommun för att alla ska ha en enhetlig bild över processen och dess delar. Reglering av roller och ansvar mellan inköps- och upphandlingsenheten och verksamheterna återfinns i serviceöverenskommelsen. I riktlinjen återfinns även riktlinjer för direktupphandling vilket samtliga kommuner ska anta i enlighet med LOU.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-23 § 155

Tjänsteskrivelse 2022-11-07

Riktlinje för inköp- och upphandling samt direktupphandling för Bodens kommun.

Tidigare riktlinjer för inköp av varor och tjänster i Bodens kommun, 2014.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen (ekonomiavdelningen)



Kommunstyrelsen

**§ 190 Återrapportering av uppdrag från kommunstyrelsen.
Övervägande av möjligheter till hämtning av
trädgårdsavfall**

KS 2020-01015

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen av uppdraget att överväga möjligheten till hämtning av trädgårdsavfall.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-17 § 36 att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att vid kommande revidering av den kommunala avfallsplanen överväga olika möjligheter till hämtning av trädgårdsavfall.

Samhällsbyggnadsförvaltningens återrapport

I förslaget till Avfallstaxa 2023 föreslås den nya tjänsten hämtning av trädgårdsavfall införas. Hushåll och verksamheter erbjuds möjligheten att få max 10 säckar trädgårdsavfall avhämtade till en kostnad av 350 kronor, inklusive moms, per tillfälle.

Beslutsunderlag

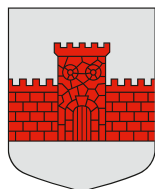
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-23 § 156

Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2022-10-18

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-12

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden/förvaltningen



Kommunstyrelsen

§ 191 Kommunledningsförvaltningen med begäran om mer tid för återrapportering av uppdrag att se över bolagsordningarna i de helägda kommunala bolagen samt företagspolicyn

KS 2022-00830

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen förlänger tiden för att redovisa uppdragen att se över bolagsordningarna för de helägda kommunala bolagen samt företagspolicyn till september 2023.

Reservationer

Tobias Sundberg (M) och Rigmor Åström (M) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen gav 2022-05-16, § 61, kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i samverkan med de helägda kommunala bolagen se över bolagsordningarna när det gäller kommunalt ändamål och kommunala befogenheter. Styrelsen uppdrog även till förvaltningen att se över företagspolicyn och den skrivning som rör hur utformningen av dokument/mallar förmedlas till ägaren inom ramen för finansiell planering och uppföljning. Uppdragen ska redovisas senast i december 2022.

Företrädare för kanslienheten och ekonomiavdelningen samt Bodens Energi AB har inlett arbetet med översynen. Gruppens bedömning är att det behövs mer samverkan med bolagen och kommunen innan förslagen till eventuella förändringar görs klart. Gruppen föreslår därför att styrelsen beslutar att ge mer tid för uppdragen. Med hänsyn till kommande arbete med bokslut i både kommunen och bolagen föreslås att kommunstyrelsen beslutar att uppdragen ska redovisas senast i september månad 2023.

Yrkanden

Tobias Sundberg (M) yrkar att uppdraget bör genomföras under januari 2023.

Claes Nordmark (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Tobias Sundbergs (M) yrkande mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.



Kommunstyrelsen

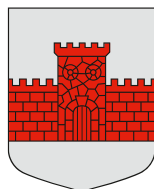
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-23 § 157

Tjänsteskrivelse 2022-11-07

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen (ekonomiavdelningen och kansliet)



Kommunstyrelsen

§ 192 Försäljning av fastigheten Ägir 1

KS 2022-00910

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att till Rehouse CC AB, Org.nr 559349-7539, försälja fastigheten Ägir 1 för en köpeskilling uppgående till ÅTTAMILJONERSJUHUNDRASJUTTIOFEMTUSEN (8 775 000) kronor.
2. Kommunstyrelsen godkänner i övrigt villkoren i bifogat köpeavtal.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande samt plan och exploateringschefen att underteckna för beslutet nödvändiga handlingar.

Reservationer

Tobias Sundberg (M), Rigmor Åström (M), Anders Pettersson (BA), Conny Sundkvist (V), Lars-Åke Vikström (SD) och Bernt Drugge (SD) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet

Bodens kommun har genom beslut i kommunstyrelsen 2022-05-16 godkänt försäljning av Ägir 1 till Lilium Bostäder AB. Köparen har nu angett att de inte kommer att ha möjlighet att fullfölja avtalet, vilket innebär att köpet förfaller.

Mot den bakgrunden har förhandlingar nu skett mellan kommunen och Rehouse CC AB. Rehouse avser att bebygga fastigheten med bostadshus för permanent boende i enlighet med detaljplanen för området. Planerad upplåtelseform är hyresrätter.

Rehouse avser att bebygga tomten i enlighet med befintlig detaljplan.

Bolaget och planerad byggnation beskrivs närmare i bifogad presentation.

Efter förhandlingar har nu överenskommelse träffats om en försäljning av fastigheten Ägir 1 för en köpeskilling om 8 775 000 kronor. Köpeskillingen är densamma som i tidigare köpeavtal med Lilium.

Överenskommelsen förutsätter kommunstyrelsen godkännande.

Yrkanden

Tobias Sundberg (M) yrkar att delegationsmöjligheten för kommunstyrelsen att besluta i detta ärende ska återtas så att kommunfullmäktige beslutar i ärendet.

Claes Nordmark (S) yrkar bifall till avdelningen för fysisk planerings förslag.



Kommunstyrelsen

Conny Sundkvist (V), Lars-Åke Vikström (SD) och Anders Pettersson (BA) yrkar bifall till Tobias Sundbergs (M) yrkande.

Sead Maglic (SJVP) och Leif Pettersson (S) yrkar bifall till avdelningen för fysisk planerings förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer avdelningen för fysisk planerings förslag mot Tobias Sundbergs (M) med fleras yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt avdelningen för fysisk planerings förslag.

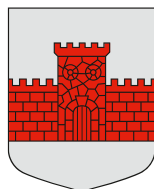
Beslutsunderlag

Köpekontrakt

Rehouse presentation

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen/avdelningen för fysisk planering



Kommunstyrelsen

§ 193 Försäljning av Biet 3

KS 2022-00911

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att till Rehouse CC AB, Org.nr 559349-7539, försälja fastigheten Biet 3 för en köpeskilling uppgående till FYRAMILJONERNIOHUNDRATUSEN (4 900 000) kronor.
2. Kommunstyrelsen godkänner i övrigt villkoren i bifogat köpeavtal.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande samt plan och exploateringschefen att underteckna för beslutet nödvändiga handlingar.

Reservationer

Tobias Sundberg (M), Rigmor Åström (M), Anders Pettersson (BA), Conny Sundkvist (V), Lars-Åke Vikström (SD) och Bernt Drugge (SD) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet

Bodens kommun har genom beslut i kommunstyrelsen 2022-05-16 godkänt försäljning av Biet 3 till Lilium Bostäder AB. Köparen har nu angett att de inte kommer att ha möjlighet att fullfölja avtalet, vilket innebär att köpet förfaller.

Mot den bakgrunden har förhandlingar nu skett mellan kommunen och Rehouse CC AB. Rehouse avser att bebygga fastigheten med bostadshus för permanent boende i enlighet med detaljplanen för området. Planerad upplåtelseform är hyresrätter.

Rehouse avser att bebygga tomten i enlighet med befintlig detaljplan.

Bolaget och planerad byggnation beskrivs närmare i bifogad presentation.

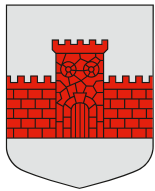
Efter förhandlingar har nu överenskommelse träffats om en försäljning av fastigheten Biet 3 för en köpeskilling om 4 900 000 kronor. Köpeskillingen är densamma som i tidigare köpeavtal med Lilium.

Överenskommelsen förutsätter kommunstyrelsen godkännande.

Yrkanden

Tobias Sundberg (M) yrkar att delegationsmöjligheten för kommunstyrelsen att besluta i detta ärende ska återtas så att kommunfullmäktige beslutar i ärendet.

Conny Sundkvist (V), Lars-Åke Vikström (SD) och Anders Pettersson (BA) yrkar bifall till Tobias Sundbergs (M) yrkande.



Kommunstyrelsen

Beslutsgång

Ordföranden ställer avdelningen för fysisk planerings förslag mot Tobias Sundbergs (M) med fleras yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt avdelningen för fysisk planerings förslag.

Beslutsunderlag

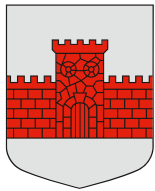
Tjänsteskrivelse

Köpekontrakt

Presentation Rehouse

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen (avdelningen för fysisk planering)



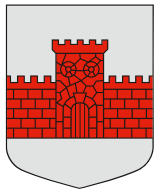
Kommunstyrelsen

§ 194 Anmälda delegationsbeslut 2022-12-05

KS 68685

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger anmälda delegationsbeslut till handlingarna.



Kommunstyrelsen

§ 195 Anmälda ärenden 2022-12-05

KS 68686

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger anmälda ärenden till handlingarna.

Undertecknat av följande personer

Claes Joachim Nordmark

E-Legitimation:	BankID Mobile
Datum:	2022-12-09 13:01:35
Transaktionsidentitet:	0D522688D4E7D7606E03F26B3AE65C1F3C87DF6F28

ANDERS PETTERSSON

E-Legitimation:	BankID Mobile
Datum:	2022-12-09 13:06:32
Transaktionsidentitet:	5C8DC0FB8770CB6BCB633D2E1E97A810553CDE3C46

Ingelina Hallberg Edström

E-Legitimation:	BankID Mobile
Datum:	2022-12-09 13:29:38
Transaktionsidentitet:	315D8A60773194E38CDAC779B1A762D97358E3C1F8

Underskriftstjänst:	Visma Underskriftstjänst
---------------------	---------------------------------

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Bodens kommun

Organisationsnr: 212000-2767

E-post: kommunen@boden.se

Hemsida: www.boden.se